النقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتـSNTEكيو

الدليل النقابي في

القانون الاساسي والنظام



دليل مفهرس طبقا لمخرجات المؤتمر السادس الاستثنائي بولاية بوسعادة جوان 2026

المحتويات

القانون الأساسي

الديبـــاجة؛.....6

الباب الأول:(التعريف، المدة، المقر، الأهداف)؛.....7

1-التعريف:.....7

2-المدة؛.....7

3-المقر؛.....7

4-الأهداف؛.....7

الباب الثاني:.....8

(المبادئ العامة للتسيير، الانخراط و العضوية، الحقـوق الواجبات ،الترشح والانتخاب، الانضبـاط) ؛.....8

1-المبادئ العامة للتسيير؛.....8

2-الانخراط والعضوية؛.....9

3-الحقـوق والواجبات؛.....10

الحقوق.....10

الواجبات.....11

4-الترشح والانتخاب؛.....11

5-الانضبـاط؛.....12

الباب الثالث: الهيكلة؛.....12

1-هيئات وهياكل النقابة؛.....12

2-هيئات النقابة على مستوى الوطن؛.....13

3-هيئات النقابة على مستوى الولاية؛.....14

4-هيئات النقابة على مستوى البلدية؛.....15

5-هيئات النقابة على مستوى المؤسسة؛.....16

الباب الرابع : موارد ومصاريف النقابة؛.....16

الباب الخامس: أحكام عامة؛.....16

الديباجة؛.....21

الأسس؛.....22
الأهداف؛.....22
الباب الثاني: العضوية والانخراط، الترشح والانتخاب، الانضباط؛.....23
العضـــــــوية؛.....23
واجبات العضو؛.....23
حقوق العضو؛.....24
الانخـــراط؛.....24
الترشح والانتخاب؛.....25
الانضباط؛.....27
الباب الثالث: المخالفات والعقوبات، قواعد التعامل داخل هيئات النقابة؛.....28
-المخالفات والعقوبات؛.....28
اولا - مخالفات من الدرجة الأولى: 28
ثانيا - مخالفات من الدرجة الثانية:.....28
ثالثا - مخالفات من الدرجة الثالثة:.....28
-قواعد التعامل داخل هيئات النقابة؛.....29
الباب الرابع: الهيكلة التنظيمية؛.....29
مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى الوطن؛.....29
1 -المؤتـــمر؛.....29
2-المجلس الوطني؛ 30
تشكيلة المجلس الوطني؛ 31
مهام وصلاحيات المجلس الوطني؛.....31
3 -الأمانة الوطنية؛.....32
تشكيلة الأمانة الوطنية؛.....32
الأمين العام الوطني؛.....33
مهام أعضاء الأمانة الوطنية؛.....34
الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق 34
الأمين الوطني المكلف بالكتابة والعلاقات العامة.....35
الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل.....35

الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين النقابي.....35
الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية.....36
الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال.....36
الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية.....36
الأمينة الوطنية المكلفة بالتضامن وشؤون المرأة.....36
الأمين الوطني المكلف بالنشاط الثقافي والرياضي والفكري.....37
الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل والتشريع.....37
4-المنسقون الوطنيون للرتب والاسلاك.....37
5-المنسقون الجهويون لمكاتب الامانات الجهوية.....37
مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى الولاية؛.....38
1-الجمعية العامة الانتخابية للولاية؛.....38
مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للولاية؛.....38
2-المجلس الولائي؛.....39
تشكيلة المجلس الولائي؛.....39
مهام وصلاحيات المجلس الولائي؛.....39
3-الأمانة الولائية؛.....40
تشكيلة الأمانة الولائية؛.....40
مهام وصلاحيات الأمين العام للولاية؛.....40
مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى البلدية؛.....41
1-الجمعية العامة الانتخابية للبلدية؛.....41
مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للبلدية؛.....41
2-المجلس البلدي؛.....41
تشكيلة المجلس البلدي؛.....42
مهام وصلاحيات المجلس البلدي؛.....42
4 -الأمانة البلدية؛.....43
تشكيلة الأمانة البلدية؛.....43
مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية؛.....43
مهام الأمين البلدي المكلف بالتنظيم والتنسيق؛.....44

مهام الأمين البلدي المكلف بالمالية والوسائل؛.....44
مهام الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية؛.....44
مهام الأمين البلدي المكلف بالإعلام والاتصال والاشهار؛.....44
مهام الأمين البلدي المكلف بالتربية والتكوين النقابي؛.....44
مهام الأمين البلدي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية؛.....44
مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى المؤسسة؛.....44
1 -الجمعية العامة للمؤسسة؛.....44
-أمانة الفرع النقابي للمؤسسة؛.....45
الأمين العام للفرع النقابي؛.....45
الباب الخامس: اللجان المختصة؛.....46
الباب السادس: الأحكام المالية؛.....46
الباب السابع: الاستحقاق والمكافأة؛.....47
الباب الثامن: أحكام عامة؛.....48

النقابة الوطنية لعمال التربية

S.N.T.E

منظمة نقابيـــة مستقلة

معتمدة تحت رقم:2000/13/76

القانـون الأساسـي

الديبـــاجة:

النقابة الوطنية لعمال التربية تنظيم ديمقراطي دائم لعمال قطاع التربية ينخرطون فيه بشكل طوعي ويسيرونه بأنفسهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بالوسائل المشروعة التي يحددونها في اطار القانون ، وينطلقون من مساهمتهم في بناء مجتمع بدون اضطهاد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان .

ومن أجل هذا تأسست بين موظفي قطاع التربية بالجزائر بمختلف فئاتهم نقابة مستقلة ديمقراطية تحت اسم النقابة الوطنية لعمال التربية

Syndicat National des Travailleurs de l'Education (*SNTE*)

وذلك في المؤتمر التأسيسي بتاريخ 02 نوفمبر 1998 بالمركز الثقافي بالمدنية ولاية الجزائر وفق رؤية نقابية تعبر عن خصوصياتنا و تنطلق من واقعنا تتضمن مبادئ النقابة الثمانية : (التضامن، الديمقراطية النقابية ، الوحدة النقابية ، الاستقلالية ، الأصالة، الحوار، الالتزام، المسؤولية)

الباب الأول:(التعريف، المدة، المقر، الأهداف)؛

1-التعريف؛

المادة 01: النقابة الوطنية لعمال التربية تجمع مهني مستقل ديمقراطي مطلبي غير حكومي لا يتبنى أية أيديولوجية سياسية و لا يخضع لأي وصاية حزبية أو إدارية يعمل في أطر الجمهورية بخضوعه للدستور والتزامه باحترام قوانين الدولة، يضم كل فئات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين المرسمين والمتربصين والمتعاقدين والموقوفين تحفظيا ، يرمز إليها بالحروف العربية (ن.و.ع.ت) و بالحروف الامازيغية (ⵙ.ⵏ.ⵜ.ⵜ) و بالحروف اللاتينية (S.N.T.E)

المادة 02: تتمتع النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية.

المادة 03 : تمارس النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) نشاطها في قطاع التربية الوطنية عبر كامل التراب الوطني و في الخارج بما تسمح به قوانين الجمهورية الجزائرية.

المادة 04: تستمد النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) قوتها من تجنيد منخرطيها من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

المادة 05 : تلتزم النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) بالدفاع عن الثوابت الأساسية للوطن بحمايتها والعمل على احترام الحريات الأساسية الفردية والجماعية.

2-المدة؛

المادة 06: مدة النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) غير محدودة.

3-المقر؛

المادة 07 : المقر المركزي للنقابة يكون بالجزائر العاصمة؛ ويمكن نقله إلى جهة أخرى من الوطن بقرار من المجلس الوطني للنقابة وباتفاق ثلثي أعضائه في اجتماع عادى أو بأغلبية الحاضرين منه في اجتماع استثنائي..

4-الأهداف؛

المادة 08 : تعمل النقابة بكل الوسائل القانونية و الفكرية و المادية من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- دعم الديمقراطية النقابية ودولة القانون وحقوق الإنسان.
- الإسهام على الصعيد المحلي والوطني ثقافيا واجتماعيا وفكريا للرفع من مستوى التنمية في البلاد.
- نشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة.
- الدفاع عن الحقوق النقابية للمنخرطين والعمل على تمثيلهم في جميع المؤسسات المعنية بالتربية والتعليم.
- الدفاع عن حقوق المنخرطين المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين الجزائرية والدولية الجاري بها العمل.

- العمل على بناء مدرسة جزائرية تجسد ثوابت الأمة وتساير التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار وطني تذوب فيه كل الفوارق الاجتماعية تكريسا لمكتسبات ديمقراطية تعميم التعليم ومجانيته.
- الإسهام في الرقي بمنظومة التربية والتعليم والرفع من جودة مردوديتها بما يحقق طموحات الشعب الجزائري..
- تأطير وتكوين المنخرطين بما يحقق لديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم ، وبما يحقق تنمية قطاعهم وتخصصهم ماديا ومعنويا. مع احداث مؤسسات للتكوين وتعميق الوعي النقابي والمهني لتوسيع مدارك منخرطيها وترقية مستواهم الفكري.
- ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية للمساهمة في تمتين الروابط الاجتماعية بين منخرطي النقابة
- ضمان تمثيل العمال لدى الهيئات العمومية والسلطات المحلية والمركزية.
- السعي لتشكيل كونفدراليات آو تكتلات نقابية والانضمام إليها على ألا يكون ذلك على حساب ثوابت الأمة وقوانين الدولة الجزائرية
- إنشاء تعاضديات وتعاونيات استهلاكية غير تجارية وغير ربحية في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية.
- النضال من أجل حماية الوحدة النقابية وتوفير الوسائل لصيانتها.
- المساندة والتضامن من أجل تحقيق المطالب المشروعة للعمال والموظفين.
- ربط أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النقابية المناضلة الصديقة المحلية والدولية في اطار قوانين الجمهورية الجزائرية .

الباب الثاني:

(المبادئ العامة للتسيير، الانخراط و العضوية، الحقوق الواجبات ،الترشح والانتخاب، الانضباط) ؛

1-المبادئ العامة للتسيير؛

المادة 09: حرية التعبير وإبداء الرأي مضمونان ومحترمان داخل هيئات وهياكل النقابة الوطنية لعمال التربية.

المادة 10: تتخذ القرارات العادية في مختلف هياكل النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين او الممثلين قانونيا (50 ٪+1) عند توفر النصاب القانوني يحدد النظام الداخلي كيفيات و اجراء التصويت .

- يشترط لصحة الاجتماعات و المداولات حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء في الاستدعاء الأول ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ، وتكون

المداولات حينها صحيحة بحضور ثلث (3/1) الأعضاء ، وتعتمد النقابة مبدأ الديمقراطية والجماعية في مداولاتها وفق ما يفصله النظام الداخلي

المادة 11: تتخذ القرارات المصيرية داخل هياكل النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) الأعضاء الفاعلين على ضوء اقتراحات القاعدة.

تعقد الاجتماعات التنظيمية على جميع المستويات عند اكتمال النصاب وترتكز على مبدأ الجماعية في المداولات والأغلبية في القرار وفق شروط يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 12: تتمتع النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) باستقلالية الإدارية والمالية التامة. والأهلية المدنية كاملة و بالشخصية المعنوية وفقا للقوانين السارية .

- لغة التعامل و المراسلات و المداولات الرسمية داخل النقابة هي اللغة الرسمية لدولة.
- تلتزم النقابة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل النقابي التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والتشريعات الداخلية."

المادة 13: يمكن للنقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) أن تقوم بـ:

- التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بأهدافها وألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية.
- إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بأهدافها.
- اقتناء أملاك منقولة أو عقارية، مجانا أو بمقابل، لممارسة النشاطات المنصوص عليها في قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
- نشر وإصدار" الدوريات. النشريات. المجلات ": الإعلامية والتربوية، وتأسيس وإدارة المنصات والمواقع الرقمية و الصفحات الرسمية الموثقة للنقابة عبر شبكات التواصل، بما يخدم ترقية الوعي النقابي والتربوي .
- التعامل مع المنظمات الوطنية والدولية، ومختلف القطاعات العمومية والخاصة في إطار الشراكة، وتبادل الخبرات والمشاورات والتنسيق بما يخدم أهداف النقابة ولا يتعارض وقوانين الدولة الجزائرية، يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك .
- تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وأيام إعلامية وتوعوية.

المادة 14: تكتتب النقابة الوطنية لعمال التربية تأمينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية، وتؤمن هيئاتها التنفيذية اثناء أداء مهامها

2-الانخراط والعضوية:

المادة 15: الانخراط في النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) فعل طوعي وفردي، يفتح لجميع موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية المذكورين في المادة 01 من هذا القانون، شريطة الالتزام بقوانين النقابة ونظامها الداخلي ودفع الاشتراكات السنوية بانتظام.

- تكتسب صفة العضو العامل بعد قبول طلب الانخراط وتسليم بطاقة الانخراط الرسمية.
- يحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات الانخراط ، حالات تعليق العضوية وإجراءات الاستقالة والاقالة .

المادة 15 مكرر: وفاء للتاريخ النضالي للرعيل الأول، يحق للمنخرطين سابقا والمحالين على التقاعد الاحتفاظ بصلتهم العضوية بالنقابة بصفة " أعضاء شرفيين " يتمتع العضو الشرفي بالحق في المشاركة في الأنشطة التكوينية، الثقافية، الاجتماعية (كالتعاضديات)، ويعفى من شرط الاشتراك المالي الملزم، لا يحق للعضو الشرفي الترشح للهيئات التنفيذية او التقريرية، ولا يحتسب ضمن النصاب القانوني للتصويت او الانخراط وفقا لأحكام القانون 02/ 23 .

المادة 16: تفقد العضوية في النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) بأحد الأسباب التالية:

- الوفـــاة.
- التقاعد
- فقدان الجنسية الجزائرية.
- الاستقالة.
- المساس بثوابت الأمة.
- الانتقال إلى قطاع آخر.
- المساس بأخلاقيات المهنة.
- عدم الوفاء بالاشتراكات.
- الانخراط في نقابة أخرى.
- الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة النقابة وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي.
- عدم الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندة الأحزاب السياسية ولأي شخصية سياسية لقياديين في هيئات النقابة العمودية والافقية يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك.
- عدم الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

3-الحقـــوق والواجبـات؛

الحقوق

المادة 17: يتمتع المنخرط في النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) بما يلي:

- الحق في الانتخاب والترشح في جميع هيئات النقابة، يحدد النظام الداخلي ذلك.
- الحق في المشاركة في مشاريع النقابة.
- الحق في اكتساب صفة العضوية في النقابة بتوقيع المنخرط على استمارة الانخراط والحصول على بطاقة المنخرط.
- الحق في الحماية للممثل النقابي أثناء أداء مهامه النقابية من طرف الهيئات النقابية العليا.
- الحق في الإعلام والتكوين النقابي والتكوين التسييري.

- حق النقد على أساس الحوار السلمي والبناء.
- حق الطعن في القرارات الصادرة ضده.
- الحق في التعاضديات والتعاونيات الاستهلاكية (الغير تجارية والغير ربحية) وفق القانون.
- الحق في الاستقالة.

الواجبات

المادة 18 على المنخرط في النقابة الالتزام بما يلي:

- أهداف ومبادئ النقابة المحددة في هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تطبيق قرارات النقابة والقيام بالمهام المسندة إليه.
- المواظبة على الحضور في هيئات النقابة التي يستدعى إليها.
- العمل على وحدة عمال القطاع ومحاربة أوجه الانشقاق.
- مبدأ الجماعية والمداولات والأغلبية في اتخاذ القرارات مع الوحدة في التنفيذ.
- إبداء الرأي وتقديم النصيحة.
- الالتزام بدفع الاشتراكات بانتظام.
- احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.

4-الترشح والانتخاب؛

المادة 19: تضمن النقابة الترشح لكافة منخرطيها البالغين سن 21 سنة فما فوق ويكون ذلك باعتماد القائمة المفتوحة يحدد النظام الداخلي كيفية ذلك.

المادة 20: يكون الاقتراع سريا وتعلن النتائج مباشرة بعد الانتخاب.

المادة 21: يمكن الانتخاب بتفويض.

المادة 22: يشترط حضور المترشح يوم الترشح والناخب أو موكله يوم الانتخاب.

المادة 23: يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:

- الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
- أن يكون منخرطا في صفوف النقابة الوطنية لعمال التربية (تحدد الاقدمية في النقابة بخمس 05 سنوات متتالية للترشح لمنصب الأمين العام الوطني و ثلاث 03 سنوات متتالية للترشح لمنصب الأمين العام الولائي و سنة واحدة 01 للترشح لمنصب الأمين العام البلدي) يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق ذلك.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية ولم يتعرض لعقوبة جنائية.
- ان يكون بالغا سن 21 سنة كاملة.
- ان يسمح له سنه القانوني بإكمال العهدة النقابية كاملة عند تاريخ الترشح لمنصب هيئات قيادة النقابة (امين عام وطني، امين عام ولائي ، امين عام بلدي ، امين عام فرع نقابي).

- ألا يكون قد تعرض لعقوبات من الدرجة الثالثة من طرف هيئات النقابة.

المادة 24: يحدد النظام الداخلي شروط الترشح للمسؤوليات في هيئات النقابة وتشكيل اللجان الانتخابية.

5-الانضبـــاط؛

المادة 25: تشكل لجنة تسمى لجنة الانضباط، يترأسها أمين وطني، يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك.

المادة 26: يحال على لجنة الانضباط كل عضو منتخب لم يلتزم بأحكام القانون الأساسي أو النظام الداخلي.

يحدد النظام الداخلي إجراءات الإحالة على لجنة الانضباط ومدة الطعن على أن تراعي الأحكام الآتية:

- تطبيق إجراءات الانضباط على جميع المنخرطين في النقابة مهما كانت مراتبهم.
- على هيئة الانضباط أن تمكن العضو المتهم من الطعن والاطلاع على ملفه والدفاع عن نفسه أو اختيار من يدافع عنه.

المادة 27: تتمثل العقوبات التي يمكن تطبيقها حسب خطورتها في:

1. التوقيف النهائي مع المتابعة القضائية.
2. التوقيف النهائي.
3. التوقيف المؤقت بعد الإنذار الكتابي الثاني.
4. الإنذار الكتابي: بعد لفت الانتباه الثاني.
5. لفت الانتباه أو التنبيه.

الباب الثالث: الهيكلة؛

1-هيئات وهياكل النقابـة؛

المادة 28: يتم التمثيل في هيئات القيادة لهياكل النقابة عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة مع مراعاة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

المادة 28 مكرر : تكتسب صفة القيادة لعهدة نقابية داخل هياكل النقابة افقيا و عموديا بالانتخاب فقط .

المادة 29: يكون الهيكل التنظيمي للنقابة الوطنية لعمال التربية كالآتي:

- على مستوى الوطن: المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، الأمانة الوطنية، التنسيقيات الوطنية.
- على المستوى الجهوي (تنسيقي): **مكاتب الامانات الجهوية للتنسيق بين الامانات الولائية.**
- على مستوى الولاية: الجمعية العامة الانتخابية للولاية، المجلس الولائي، الأمانة الولائية، التنسيقيات الولائية.
- على مستوى البلدية: الجمعية العامة الانتخابية البلدية، المجلس البلدي، الأمانة البلدية.

- على مستوى المؤسسة: الجمعية العامة الانتخابية للمؤسسة، أمانة الفرع النقابي للمؤسسة.

2-هيئات النقابة على مستوى الوطن؛

المادة 30: تتمثل هيئات النقابة على مستوى الوطن من المؤتمر الوطني، المجلس الوطني والأمانة الوطنية، التنسيقيات الوطنية.

المادة 31: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، ينعقد كل خمس (05) سنوات في دورة عادية، و ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الأمين العام الوطني.

المادة 32: يضم المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني السابق، والأمناء العامون للولايات والمنسقون الجهويون لمكاتب التنسيق الجهوية و رؤساء التنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع المنصبون بعد المؤتمر والمندوبين المنتخبين على مستوى المجالس الولائية بناء على الإحصاء النقابي للعهدة النقابية وفق طريقة يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 33: المجلس الوطني هو الهيئة العليا للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الوطن بين المؤتمرين الوطنيين، يتكون من (90) إلى (135) عضو، ينعقد كل سنة (01) واحدة في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني عند الضرورة أو بطلب من الأمين العام الوطني (للبت في القضايا المصيرية).

المادة 34: يتكون المجلس الوطني من:

1- قدماء الأعضاء المنخرطين الذين لهم 25 سنة وأكثر من الانخراط المتواصل في صفوف النقابة بدون انقطاع والمشاركين في المؤتمر الوطني .
2- الأمين العام الوطني للعهدة الانتخابية السابقة في حالة توفر الشروط القانونية.
3- رؤساء التنسيقيات الوطنية المنصبة بعد المؤتمر.
4- المنسقين الوطنيين للجهة المنصبين بعد المؤتمر.
5- الأمناء العامون للولايات المنصبون بعد المؤتمر.
6- من بين المندوبون المنتخبون عن الجمعيات الانتخابية للولايات والمنتخبون كأعضاء للمجلس الوطني في المؤتمر اعتمادا على التطور العددي للمنخرطين (معامل القسمة الوطني) وفق طريقة يحددها النظام الداخلي .
7- في حالة كان عدد النساء المشاركات في المؤتمر الوطني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني أقل من 10 ٪ من تعداد المؤتمرين يكتسبن صفة العضوية في المجلس الوطني مباشرة خارج النصاب الخاص بكل ولاية بعد ابدائهن الرغبة في ذلك .
8- في حدود (10) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الأمين العام الوطني المنتخب ، وفق المادة 82 ادناه (وفق شروط يحددها النظام الداخلي) .

المادة 35: عضوية المجلس الوطني دائمة أثناء العهدة وتخول لصاحبها مهاما وطنية.

المادة 36: بإمكان أعضاء من المجلس الوطني حضور اجتماعات المكتب الوطني بعنوان استشاري بعد توجيه الدعوة لهم من طرف الأمين العام الوطني .

المادة 37: تتم مداولات المجلس الوطني بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، وفي حالة عدم توفر النصاب يحدد النظام الداخلي مدة تأجيل المجلس وعدد المشاركين.

المادة 38: ينشئ المجلس الوطني لجانا تابعة له .

المادة 38 مكرر : تنشئ الأمانة الوطنية تنسيقيات وطنية ممثلة لفئات القطاع ، مكاتب جهوية للتنسيق بين الامانات الولائية .

المادة 39: يحدد النظام الداخلي تشكيلة ومهام وصلاحيات المؤتمر الوطني، المجلس الوطني ولجانه وتنسيقياته والأمانة الوطنية والأمناء الوطنيين عددهم ومهامهم.

المادة 40: الأمانة الوطنية هي الهيئة التنفيذية للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الوطن وهي مسؤولة أمام أمينها العام الوطني ، تعقد الأمانة الوطنية اجتماعاتها الدورية العادية والاستثنائية وفق شروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 41: تتكون الأمانة الوطنية من الأمين العام وعشر (10) أعضاء بصفة أمين وطني يحدد النظام الداخلي صلاحياتها ومهام أعضائها.

المادة 42: الأمين العام الوطني مسؤول أمام المجلس الوطني المنتخب، يُنتخب من المجلس الوطني المنتخب، يعين أعضاء أمانته من بين أعضاء المجلس الوطني ويسمون الأمناء الوطنيون ويوزع مهامهم في مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما التي تلي المؤتمر الوطني كحد أقصى بعد انتخابه، هو المسؤول ايضا عن تعيين المنسق الوطني للرتبة أو السلك الممثلة لفئات القطاع او المنسق الجهوي لمكاتب الامانات الجهوية ، يحدد النظام الداخلي الكيفيات والإجراءات لذلك.

المادة 43: الأمناء الوطنيون هم أعضاء الأمانة الوطنية المعينون من طرف الأمين العام الوطني في ظرف ثلاثون (30) يوما كحد أقصى بعد انتخابه، وهم مسؤولون أمام الأمين العام.

المادة 44: تعقد الأمانة الوطنية اجتماعات دورة عادية حضوريا او عن بعد كل ثلاث (03) أشهر يحدد رزنامتها الأمين العام الوطني.

المادة 45: يسهر الأمين العام الوطني على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني باعتباره رئيس له.

المادة 46: لا تداول الأمانة الوطنية قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائها، إذا لم يتوفر النصاب القانوني تجتمع من جديد في اجل أقصاه ثلاثة (03) أيام، وتداول مهما كان عدد الحاضرين.

3-هيئات النقابة على مستوى الولاية:

المادة 47: تتمثل هيئات النقابة على مستوى الولاية من الجمعية العامة الانتخابية للولاية، المجلس الولائي، الأمانة الولائية.

المادة 48: الجمعية العامة الانتخابية للولاية هي أعلى هيئة على مستوى الولاية، تنعقد كل خمس (05) سنوات في دورة عادية، وتنعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الولائي أو بطلب من الأمين العام الوطني.

المادة 49: المجلس الولائي هو الهيئة العليا للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الولاية بين الجمعيتين العامتين الانتخابيتين للولاية، يتكون من (25) إلى (100) عضو ينعقد كل سنة (01) واحدة في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة غير عادية يوضحها النظام الداخلي.

المادة 50: يحدد النظام الداخلي تشكيلة ومهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للولاية، المجلس الولائي، الأمانة الولائية.

المادة 51: الأمانة الولائية هي الهيئة التنفيذية للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الولاية، وهي مسؤولة أمام أمينها العام الولائي، تعقد الأمانة الولائية اجتماعاتها الدورية العادية والاستثنائية وفق شروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 52: تتكون الأمانة الولائية من الأمين العام للولاية وثمان (08) أعضاء بصفة أمين ولائي.

المادة 53: الأمين العام للولاية مسؤول أمام المجلس الولائي، يُنتخب من المجلس الولائي. يحدد النظام الداخلي صلاحيات الأمين العام للولاية.

المادة 54: الأمناء الولائيون هم أعضاء الأمانة الولائية الذين أقرهم الأمين العام الوطني للنقابة بعد اقتراحهم من طرف الأمين العام للولاية، من بين أعضاء المجلس الولائي .

المادة 55: يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للولاية ، المجلس الولائي ولجانه والأمانة الولائية وعدد ومهام أمناء الولاية.

4-هيئات النقابة على مستوى البلدية؛

المادة 56: تتمثل هيئات النقابة على مستوى البلدية من الجمعية العامة الانتخابية البلدية، المجلس البلدي، الأمانة البلدية وأمانات الفروع النقابية للمؤسسات.

المادة 57: المجلس البلدي هو الهيئة العليا للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى البلدية بين الجمعيتين العامتين الانتخابيتين للبلدية، يتكون من (20) إلى (50) عضو.

المادة 58: الأمانة البلدية هي الهيئة التنفيذية للنقابة على مستوى البلدية تتكون من خمسة (05) إلى سبعة (07) أعضاء وهي مسؤولة أمام الجمعية العامة للبلدية.

(يحدد النظام الداخلي تشكيلة ومهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية البلدية والمجلس البلدي والأمانة البلدية).

5-هيئات النقابة على مستوى المؤسسة؛

المادة 59: تتمثل هيئات النقابة على مستوى المؤسسة من الجمعية العامة للمؤسسة وأمانة الفرع النقابي للمؤسسة.

المادة 60: أمانة الفرع النقابي للمؤسسة هي الهيئة التنفيذية القاعدية للنقابة. وأمين الفرع النقابي هو المسؤول أمام الجمعية العامة للمؤسسة.

المادة 61: ترسل تقارير دورية لنشاطات أمانة الفرع النقابي للمؤسسة إلى الهيئة العليا مع احترام السلم الإداري.

(يحدد النظام الداخلي تشكيلة ومهام الجمعية العامة و أمانة الفرع النقابي للمؤسسة و عدد أعضائه).

الباب الرابع : موارد ومصاريف النقابة؛

المادة 62: تتكون الموارد المالية للنقابة من:

- اشتراكات المنخرطين.
- حاصل النشاطات الثقافية والاجتماعية.
- الهبات والوصايا.
- إعانات الدولة المحتملة.
- الإعانات الوطنية أو الدولية المحتملة.

المادة 63: يشرح النظام الداخلي التسيير المالي لكل هيئة تابعة للنقابة.

المادة 64: تدفع موارد النقابة المالية وجوبا إلى الحساب البنكي أو البريدي الخاص بها.

المادة 65: يحدد النظام الداخلي كيفية استعمال هذا الحساب وكذا عمليات السحب.

المادة 66: توزيع الاشتراكات على مستوى كل هيئات النقابة يحددها المجلس الوطني.

المادة 67: الأمانة الوطنية ملزمة بإعداد مشروع ميزانية سنوية يصادق عليه المجلس الوطني.

المادة 68: يستفيد أعضاء الهيئات الوطنية والولائية من مصاريف المهام وفق مقياس يحدده النظام الداخلي.

المادة 69: ترسل نسخة من التقارير المالية الولائية إلى الأمانة الوطنية سنويا.

المادة 70: يفتح وجوبا حساب مالي بنكي أو بريدي للهيئات التنفيذية الوطنية والولائية للنقابة.

الباب الخامس: أحكام عامة؛

المادة71: يضع المجلس الوطني نظاما داخليا يتمم ويوضح مقتضيات القانون الأساسي ويضبط اختصاصات الأجهزة التقريرية والتنفيذية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، يراجعه ويصادق عليه كلما دعت الضرورة ذلك، وهو بهذه الصفة ملزم لجميع الأعضاء.

المادة 72: للمؤتمر الوطني حق تعديل القانون الأساسي، وللمكتب الوطني والمجلس

الوطني حق اقتراح تعديلات على المؤتمر الوطني.

المادة 72 مكرر : للمجلس الوطني حق تعديل بعض مواد القانون الأساسي للنقابة استثناء وللضرورة القصوى وبحضور محضر قضائي وجوبا وللتكيف مع أي قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يصدر بين مؤتمرين .

المادة 72 مكرر 1 : لا يمكن باي حال من الأحوال تعديل أي مادة في القانون الأساسي في دورة المجلس الوطني الاستثنائي بناء على المادة 72 مكرر الا المواد التي تكون غير متطابقة مع قانون ممارسة الحق النقابي الجديد الصادر بين مؤتمرين .

المادة 73: يمكن للنقابة الوطنية لعمال التربية أن تنخرط في المنظمات الدولية والقارية والجهوية وفق التوصيات المؤتمر وقرارات المجلس الوطني بين مؤتمرين واعلام السلطة الإدارية المختصة (وزارة العمل) بذلك في أجل 15 يوم على الأكثر وفق القانون .

المادة 74: يمنع تولي المسؤولية في أكثر من هيئة تنفيذية واحدة في النقابة.

المادة 75: يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة للنقابة وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي غير ان أعضاء النقابة يتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى أي حزب سياسي، كما يمنع الجمع بين المسؤولية في النقابة وبين المسؤولية الإدارية في نفس المؤسسة يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية ذلك.

المادة 76: تمارس هيئات النقابة المؤقتة نشاطها مدة (12) شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة 77: لا تعقد الجمعيات العامة الانتخابية للولايات إلا برخصة من الأمين العام الوطني.

المادة 78: في حالة تساوي المرشحين في عدد الأصوات المحصل عليها تعطى الأولوية لأقدمهم في النقابة ثم لأكبرهم سنا على الترتيب.

المادة 79: يحدد مبلغ الانخراط بـ 100 دج سنويا.

المادة 79مكرر: وجوب مراسلة السلطة الإدارية المختصة (وزارة العمل) كل 03 سنوات بمؤشرات إحصائية تسمح بتحديد تعداد المنخرطين وفق القانون، يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية ذلك.

المادة 80: تجرى أشغال المؤتمر الوطني او أي تعديل استثنائي للقانون الأساسي بمحضر قضائي وجوبا.

المادة 81 :يوقع الأمين العام الوطني والأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل الوثائق المتعلقة بشراء أو بيع أو كراء العقارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للنقابة بعد موافقة جميع أعضاء مكتب الأمانة الوطنية.

المادة 82: يمكن للأمين العام الوطني ان يقوم بتعيين إطارات نقابية في المجلس الوطني من الشباب والنساء المنخرطين في النقابة كأعضاء دائمين في حدود (10) أعضاء كحد اقصى؛ النظام الداخلي يحدد كيفية وشروط ومهام الأعضاء الدائمين المعينين.

المادة 82مكرر: في كل الأحوال لا يجب ان يقل عدد النساء والشباب في كل هياكل

النقابة الافقية والعمودية عن الثلث (1/3).

المادة 83: في حالة شغور منصب الأمين العام الوطني يتولى شؤون النقابة مسؤول التنظيم في الأمانة الوطنية بصفة امين عام وطني بالنيابة إلى غاية انعقاد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني في أجل أقصاه (90) يوما، حيث ينتخب الأمين العام الوطني لملأ الشغور.

المادة 83 مكرر: وفي حال رفض الأمين الوطني المكلف بالتنظيم تولى تسيير شؤون النقابة في المرحلة الانتقالية لشغور منصب الأمين العام الوطني يجتمع أعضاء المكتب الوطني لتعيين او انتخاب عضو من الأمانة الوطنية يتولى تسيير شؤون النقابة بصفة امين عام وطني بالنيابة الى غاية انعقاد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني في اجل أقصاه (90) يوم حيث ينتخب الأمين العام الوطني لملأ الشغور.

المادة 83 مكرر 1: بعد تولي مسؤول التنظيم والتنسيق بناء على المادة 83 أعلاه او عضو المكتب الوطني المنتخب او المعيين بناء على المادة 83 مكرر تسيير شؤون النقابة في المرحلة الانتقالية كأمين عام وطني بالنيابة لسد شغور منصب الأمين العام الوطني تحل الأمانة الوطنية و المكاتب الجهوية تلقائيا وتجمد كل نشاطات التنصيب او التغيير على مستوى امانات المكاتب الولائية او التنسيقيات الوطنية وتنصب وترسم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني الاستثنائي من طرف الأمين العام الوطني بالنيابة يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات ذلك .

المادة 84: في حالة وجود فراغ قانوني، يحق للمجلس الوطني إصدار مقتضيات أخرى، شريطة عدم تناقضها مع روح القانون الأساسي للنقابة أو القانون العام؛ ويبقى للمؤتمر الوطني القادم حق الإبقاء عليها أو إلغائها.

المادة 85: تسري أحكام هذا القانون على جميع هياكل وهيئات النقابة.

المادة 86: يراعي في تشكيل هياكل وهيئات النقابة المحلية ظروف كل ولاية وطبيعتها الجغرافية.

المادة 87: تنشأ الأمانة الوطنية:

- بوابة رقمية متكاملة للنقابة تشمل :
  - الموقع الرسمي، نظام الانخراط الاليكتروني ، و التصويت عن بعد ، منصة التكوين النقابي المستمر ، فضاء تفاعلي للتواصل و الشكاوي .
- مجلة او جريدة رقمية.

ويعتبران لسان الحال للأمانة الوطنية تشكيلهما والاشراف عليهما يحددها النظام الداخلي.

المادة 88: تحدد المدة القانونية للعهدة الانتخابية النقابية بخمس (05) سنوات.

المادة 88 مكرر: بناء على المادة 56 من القانون 23 / 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي تحدد هيئات قيادة النقابة في :

- الأمين العام الوطني " المنتخب "
- الأمين العام الولائي " المنتخب "
- الأمين العام البلدي " المنتخب "
- الأمين العام للفرع النقابي للمؤسسة " المنتخب "

المادة 89: تطبيق الفقرة 05 من المادة 23 أعلاه المتمثلة في :

- شرط ان يسمح سن المترشح القانوني بإكمال العهدة النقابية كاملة عند تاريخ الترشح لهيئات القيادة النقابية للأمانات العامة تمر بمرحلة انتقالية مدتها سنة من تاريخ المصادقة على هذا القانون الأساسي قبل التطبيق .

المادة 90: يضع المجلس الوطني ويُعد ويصادق على ميثاق اخلاقيات العمل النقابي المتعلق بالنشاط الممارس من طرف المنخرطين الذي لا يمكن مخالفته.

المادة 91: لسلاسة التسيير التنظيمي وتماشيا مع الامتداد الجغرافي للبلاد ، يحدث المجلس الوطني تقسيما جهويا للولايات " مكاتب الامانات الجهوية للتنسيق بين الامانات الولائية" تغطى مجموعة من الولايات المتقاربة جغرافيا ، يعتبر المكتب الجهوي هيكلا إداريا و تنسيقيا يعمل تحت اشراف وتفويض الأمانة الوطنية ، وترتكز مهامه بالمرافقة الهيكلية للولايات ، التنسيق الجهوي ، الاشراف على التكوين الجهوي .

المادة 92: تتطابق الهيكلة الجغرافية للنقابة الوطنية لعمال التربية مع التقسيم الإداري للجمهورية الجزائرية ، غير ان تأسيس "امانة ولائية " بكامل صلاحياتها وتمثيلها في المجلس الوطني مشروط ببلوغ نسبة تمثيل والنصاب العددي للمنخرطين يحدد النظام الداخلي ذلك .

المادة 92مكرر: الولايات المستحدثة إداريا بعد المؤتمر او التي لم تبلغ النصاب القانوني ، تصنف كـ - مكاتب ولائية تحت التأسيس - وتوضع تحت اشراف الولاية الاصلية او المكتب الجهوي بحسب الحالة، بمجرد استيفاء النصاب ترخص الأمانة الوطنية بعقد الجمعية العامة الانتخابية لترتقي وتصبح مكتبا ولائيا كامل السيادة

المادة 92مكرر 1 : يحضر ممثلو الولايات قيد التأسيس اشغال المجلس الوطني بصفة ملاحظ استشاري

المادة 93: تضع الأمانة الوطنية في ظرف شهر على الأكثر، نظاما داخليا لـ " النقابة" بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي ومكملا وموضحا لمقتضياته.

المادة 94: حل النقابة طوعيا من صلاحية المؤتمر الاستثنائي باتفاق ثلثي (2/3) أعضائه، ويتم تحويل ممتلكاتها المختلفة بعد تصفيتها من قبل لجنة ينتخبها المؤتمر الوطني الاستثنائي لهذا الغرض إلى جهة نظيرة أو خيرية أو جهة عامة أو تحبس على عمل خيري ذي طبيعة تربوية.

المادة 95: تلغى كافة البنود المخالفة لهدا القانون، مع اخطار السلطة الإدارية المختصة (وزارة العمل) في غضون(30) يوم عمل التي تلي القرارات المتخذة، بكل التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي والمعاينة من طرف محضر قضائي.

تمت المصادقة على تعديل القانون الاساسي للنقابة في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني أيام 20 / 21 جوان 2026 بالمعهد الوطني للفندقة والسياحة بولاية بوسعادة، مطابقا للقانون 23/02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

النقابة الوطنية لعمال التربية

SNTE

منظمة نقابيـــة مستقلة

معتمدة تحت رقم:2000/13/76

النظام الداخلي

الديباجة:

- يرتكز هذا النظام الداخلي على القانون الأساسي والورقة التوجيهية وميثاق اخلاقيات العمل النقابي الذي صادق عليهم المؤتمر السادس الاستثنائي للنقابة المنعقد بالمعهد الوطني للفندقة والسياحة بولاية بوسعادة يومي 20 / 21 من شهر جوان 2026 .
- كل بند في هذا القانون خالف بنود القانون الأساسي للنقابة، يعد لاغيا.

الباب الأول: أسس وأهداف النقابة؛

الأسس؛

المادة01 :ينظم هذا القانون نشاط هياكل النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) و يحدد مهامها وصلاحياتها ، وحقوق الأعضاء والتزاماتهم و يشرح قانونها الأساسي.

المادة02: يحدد هذا النظام الداخلي الصلاحيات والعلاقات وضبط عمل هيئات وهياكل النقابة وكذا قواعد الانضباط.

المادة03 :لا يمكن للترتيبات المدرجة في هذا النظام الداخلي أن تتعارض مع القانون الأساسي للنقابة ولا قوانين الجمهورية.

المادة04: التأكيد على أن النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) مؤسسة مستقلة تعتمد الديمقراطية الداخلية في تدبير شؤونها والتي تعني المساواة بين جميع أعضائها في الحقوق والواجبات على قاعدة الكفاءات الشخصية والفعالية النضالية، في تمثيلية الفئات والجهات، والتداول المؤسس على المسؤولية، وفي مراقبة ومحاسبة الهيئات التدبيرية، والالتزام الشرفي بضوابط وأخلاقيات المهنة.

وتتأسس ممارسة الديمقراطية الداخلية في نقابة الاسنتيو على القواعد التالية:

- التداول المؤسس على المسؤولية وفق قواعد الديمقراطية.
- التداول العلني للمعلومات والأخبار كآلية للتدبير النقابي.
- الشفافية والوضوح كنهج للتواصل بين الهيآت والأعضاء.

-خضوع القرارات لقاعدة الأغلبية، على ألا يكون الاختلاف في الرأي مبررا للإخلال بالتوجهات الصادرة عن الهيآت الوطنية للنقابة.

-انتخاب جميع الهيآت القيادية المسؤولة من القاعدة الى القمة ، مع انضباط الهيآت المحلية لقرارات الهيآت الوطنية التي انتخبتها القاعدة، وانضباط الجميع لقرارات النقابة.

-الالتزام بالواجبات شرط يسبق التمتع بالحقوق.

-التزام جميع هيآت النقابة بقاعدة المسؤولية الجماعية والمحاسبة الفردية، وممارسة النقد والنقد الذاتي دون تجريح للأشخاص و الهيآت.

-الالتزام بعدم استخدام موقع المسؤولية النقابية لخدمة أغراض شخصية، والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي.

الأهداف؛

المادة 05: تهدف النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) إلى:

- دعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.
- الإسهام على الصعيد المحلي والوطني مهنيا وثقافيا واجتماعيا وفكريا للرفع من مستوى التنمية في البلاد.

- نشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة.
- الدفاع عن الحقوق النقابية للمنخرطين والعمل على تمثيلهم في جميع المؤسسات المعنية بالتربية والتعليم.
- الدفاع عن حقوق المنخرطين المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين الجزائرية والدولية الجاري بها العمل.
- العمل على بناء مدرسة جزائرية تجسد ثوابت الأمة وتساير التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار وطني تذوب فيه كل الفوارق الاجتماعية تكريسا لمكتسبات ديمقراطية تعميم التعليم ومجانيته.
- الإسهام في الرقي بمنظومة التربية والتعليم والرفع من جودة مردوديتها بما يحقق طموحات الشعب الجزائري..
- تأطير وتكوين المنخرطين بما يحقق لديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم ، وبما يحقق تنمية قطاعهم وتخصصهم ماديا ومعنويا .
- ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية للمساهمة في تمتين الروابط الاجتماعية بين منخرطي النقابة
- ضمان تمثيل العمال لدى الهيئات العمومية والسلطات المحلية والمركزية.
- السعي لتشكيل كونفدراليات آو تكتلات نقابية والانضمام إليها على ألا يكون ذلك على حساب ثوابت الأمة وقوانين الدولة الجزائرية
- إنشاء تعاضديات وتعاونيات استهلاكية غير تجارية او ربحية لفائدة منخر طي النقابة الوطنية لعمال التربية وفق القوانين.

الباب الثاني: العضوية والانخراط، الترشح والانتخاب، الانضباط؛

العضـــــــوية؛

واجبات العضو؛

المادة 06

- أداء الانخراط السنوي، الذي يحدد قيمته المجلس الوطني؛
- احترام دورية الاجتماعات وإنجاز المهام الموكلة إليه بفعالية؛
- المساهمة في مختلف أنشطة النقابة، و تنفيذ قراراتها ونشر أفكارها وبرامجها وتوسيع إشعاعها وقاعدتها و تطوير خطها و أدائها و تنمية مواردها المالية و البشرية؛
- التكوين الذاتي المستمر وتنمية اطلاعه على المستجدات المتعلقة بالمهنة والمساهمة في التكوين الجماعي؛
- المحافظة على ممتلكات النقابة وتجهيزاتها ووثائقها.

حقوق العضو؛

المادة 07: للعضو العامل:

- الحق في المعلومة النقابية وفي التعبير الحر عن الرأي ونشره عبر القنوات التنظيمية أو لدى مختلف الهياكل النقابية وفق قوانينها والمساهمة في بلورة مواقف النقابة ومناقشة توجهاتها وبرامجها النضالية وملفاتها المطلبية.
- حق المبادرة في إطار صلاحياته في كل ما يخدم أهداف النقابة و المدرسة العمومية الجزائرية.
- الحق في التصويت وفي الترشح لتحمل المسؤولية في الهياكل النقابية.
- حق استئناف أي قرار لدى الهيئات المسؤولة في الهياكل النقابية.
- الحق في الاستقالة من عضوية النقابة برسالة مكتوبة مع الالتزام بتسليم كل ما بعهدته من مهام ووثائق وممتلكات النقابة.
- الحق في اكتساب صفة العضوية في النقابة بتوقيع المنخرط على استمارة الانخراط والحصول على بطاقة المنخرط.
- الحق في الإعلام والتكوين النقابي والتكوين التسييري.
- الحق في الاستفادة من التعاضديات والتعاونيات الاستهلاكية غير تجارية او ربحية وفق القانون.

المادة08: تسقط العضوية في الحالات التالية:

التقاعد - فقدان الجنسية الجزائرية - الاستقالة - الفصل والطرد طبقا لأحكام النظام الداخلي، الوفاة، الانتقال الى قطاع آخر، عدم الوفاء بالاشتراك، الانخراط في تنظيم نقابي آخر، صدور حكم قضائي في حق المنخرط بسبب تقصير في آداء واجباته المهنية أو النقابية، أو بسبب سلوكات أو تصرفات غير لائقة، او الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة النقابة وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي

المادة09: يترتب عند فقدان العضوية: (تسديد المستحقات المالية، إعادة جميع الوثائق والسجلات والتجهيزات والأختام والمفاتيح) الخاصة بالنقابة الموجودة بحوزة المعني في ظرف أقصاه أسبوع للهيئة العليا التي تراسل رسميا المعني لتسليم المهام.

المادة10: إضافة إلى ما ورد في المادة (09) من هذا النظام فان أمين المال الذي فقد عضويته ملزم بـ:

- تصفية الحسابات المالية مع الهيئة التي ينتمي إليها في مدة أقصاها 21 يوما.
- الوفاء بكل الالتزامات المالية.

الانخـــراط؛

المادة 11: يحق لكل موظف في قطاع التربية الانخراط في النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) إذا عبر عن رغبته في ذلك، والتزم بمبادئها وبرنامجها النضالي وقوانينها، وبالعمل

على تحقيق أهدافها. كما يحق للمتقاعدين المساهمة والاستشارة داخل هياكل النقابة دون تحمل مسؤوليات او الانخراط فيها.

وتتمثل شروط العضوية إضافة لما سلف بناء على المادة (15) من القانون الأساسي فيما يلي:

- ألا يحول دون عضوية المنخرط بالنقابة مانع قانوني أو أخلاقي؛
- التحلي بالاستقامة الأخلاقية وحسن السلوك والجدية في العمل النضالي والمهني والاجتماعي والابتعاد عن كل ممارسة تسيء لسمعة موظفي القطاع.
- أن يكون عاملا بقطاع التربية مرسما او متربصا او متعاقدا أو موقوفا تحفظيا.
- أن لا يكون منخرطا في تنظيم نقابي آخر.
- أن يسدد مبلغ الانخراط سنويا.

المادة 11مكرر: وفاء للتاريخ النضالي للرعيل الأول، يحق للمنخرطين سابقا والمحالين على التقاعد الاحتفاظ بصلتهم العضوية بالنقابة بصفة " أعضاء شرفيين " يتمتع العضو الشرفي بالحق في المشاركة في الأنشطة التكوينية، الثقافية، الاجتماعية (كالتعاضديات)، ويعفى من شرط الاشتراك المالي الملزم، لا يحق للعضو الشرفي الترشح للهيئات التنفيذية او التقريرية، ولا يحتسب ضمن النصاب القانوني للتصويت او الانخراط وفقا لأحكام القانون 02/ 23.

المادة12: لا يتم الانخراط إلا بعد توقيع المنخرط على استمارة الانخراط والحصول على بطاقة المنخرط مختومة من احدى هيئات النقاب المخولة لذلك.

الترشح والانتخاب؛

المادة13: للمنخرط الحق في:

- إبداء الرأي والمساهمة في مناقشة مشاريع النقابة.
- الانتخاب والترشح في جميع هيئات النقابة.
- ممارسة النقد والنقد الذاتي.
- الحق في الإعـــلام والتكوين النقابي والتكوين التسييري.
- الطعن في القرارات الصادرة ضده أمام الهيئات النقابية.
- الحصول على بطاقة الانخراط.
- الاستقالة.
- الحق في الحماية للممثل النقابي أثناء أداء مهامه النقابية من طرف الهيئات النقابية العليا.

المادة13 مكرر: تضمن النقابة الترشح لكافة منخرطيها ويكون ذلك باعتماد القائمة المفتوحة.

إضافة لما ورد يشترط:

- الأمين العام الفرع النقابي بالمؤسسة: يجب على المترشح أن يكون مرسما.
- الأمين العام البلدي: الأقدمية في النقابة (01) سنة واحدة مع صفة مرسم .
- ا الأمين العام الولائي : الأقدمية في النقابة (03) ثلاث سنوات متتالية مع صفة مرسم .

- الأمين العام الوطني : الأقدمية في النقابة (05) خمس سنوات متتالية مع صفة مرسم . مع شرط ان يسمح له سنه القانوني بإكمال العهدة النقابية كاملة عند تاريخ الترشح استنادا للمادة 23 من القانون الأساسي مع الحفاظ على تطبيق المادة 89 مكرر في الفترة الانتقالية
- ان يكون عمره إحدى وعشرين سنة 21 سنة كاملة .
- ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية .
- الا يكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحرية ، تتعلق بجرم يتنافى والعمل النقابي .
- ان يثب مؤهلات مهنية و / او مستوى تعليمي .
- ان يثبت تكوينا نقابيا و /او تكوينا في مجال قانون العمل .
- الا يكون ممارسا لعهدة في هيئة قيادية سياسية.

المادة 14: تمارس المسؤولية في صفوف النقابة بالترشح مع الحضور الشخصي للمعني .

المادة 15: تضمن النقابة الترشح لكافة منخرطيها و يكون ذلك باعتماد القائمة المفتوحة.

المادة 16: الاقتراع يكون سري ، على أن تعلن النتائج في مكان الانتخاب.

المادة 17: يشترط حضور المترشح يوم الترشيح .

المادة 18: يمكن الانتخاب بتفويض محرر من طرف الأمين العام الوطني.

المادة 19: يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:

- الانخراط في صفوف النقابة.
- أن يكون متمتع بحقوقه المدنية ولم يتعرض لعقوبة جنائية.
- ألا يشغل منصبا يخول له قرار التوظيف أو تسريح العمال.
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبات من الدرجة الثالثة من طرف هيئات النقابة.
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
- الا يكون ممارسا لعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي
- ان يلتزم بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندته لأحزاب سياسية ولأي شخصية سياسية.

المادة20: الأمانة الولائية والبلدية وفروع المؤسسة المنصبون عن طريق التعيين لا يخضعون لشروط المادة (14) من النظام الداخلي.

المادة21: تشكل لجنة تشرف على الاقتراع تختار أو تنتخب من طرف الجمعية العامة أو المؤتمر. تتكون من 03 إلى 06 أعضاء تختار فيما بينها رئيسا.

المادة 22:

- لا يحق لأعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات.

- تقوم اللجنة بدراسة ملفات المترشحين وفق الشروط الموجودة في المواد: (08) (13 مكرر) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17) ، (18) ، (19) من النظام الداخلي.
- تعلن اللجنة على قائمة المترشحين المقبولين.
- تنتهي صلاحيات اللجنة بانتهاء العملية الانتخابية.

المادة 23: تقدم الطعون إلى المكتب المسير للجمعية العامة أو المؤتمر للفصل فيها قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

الانضباط؛

المادة 24: عطفا على ما جاء في المادة (25) من القانون الأساسي، تنتخب اللجنة الوطنية للانضباط في دورة المجلس الوطني من طرف أعضائه لمدة سنتان (02) سنوات، ويترأسها الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق.

المادة 25: تنتخب اللجنة الولائية للانضباط من طرف أعضاء المجلس الولائي لمدة سنتان (02)، ويترأسها الامين الولائي المكلف بالتنظيم والتنسيق.

المادة 26: تتمتع لجنة الانضباط بالاستقلالية في اتخاذ القرارات.

المادة 27: تتكون لجنة الانضباط من رئيس وأربعة 04 أعضاء.

المادة 28: يحال العضو على لجنة الانضباط الموجودة على مستوى الولاية للنقابة بناء على تقرير مقدم من:

- **الأمانة البلدية:** إذا كان المعني عضو من الفرع النقابي للمؤسسة أو من الأمانة البلدية.
- **الأمانة الولائية:** إذا كان المعني عضو من الأمانة الولائية أو من المجلس الولائي.

المادة 29: يحال العضو على لجنة الانضباط الموجودة على مستوى الوطن للنقابة بناء على تقرير مقدم من:

الأمين العام الوطني إذا كان المعني عضو من المجلس الوطني أو امين وطني أو منسق وطني او ممن قدم طعن في القرار المتخذ ضده من لجنة الانضباط الموجودة على مستوى الولاية.

المادة 30: للعضو المحال على لجنة الانضباط الحق في الاطلاع على ملفه 08 أيام قبل مثوله أمام اللجنة، وله الحق في الدفاع عن نفسه أو اختيار من يدافع عنه.

المادة 31: تسجل المادة (30) من هذا النظام الداخلي في الاستدعاء الموجه للعضو المحال على لجنة الانضباط.

المادة 32: للعضو المحال على لجنة الانضباط الحق في الطعن أمام الهيئة التنفيذية العليا الموالية في أجل أقصاه واحد وعشرون 21 يوما بعد صدور القرار ضده.

المادة 33: تسجل المادة (32) من هذا النظام الداخلي على النسخة المسلمة من القرار الصادر من لجنة الانضباط للعضو المحال عليها.

المادة 34: تسجل مداولات وقرارات لجنة الانضباط في سجل رسمي مرقم ومؤشر خال من التشطيب.

المادة 35: تجتمع لجنة الانضباط الوطنية أو الولائية بناء على ملف يقدمه لها الأمين العام الوطني أو الأمين العام للولاية حسب المستوى التنظيمي.

المادة 36: يوجه الاستدعاء للعضو المحال على لجنة الانضباط عن طريق البريد المضمون والبريد الاليكتروني للمعني ان وجد مع الإشعار بالاستلام خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد جلسة لجنة الانضباط.

المادة 37: يسلم الأمين العام الوطني أو الامين العام الولائي ملف المعني للجنة الانضباط حسب التخصص المذكور في المادتين (28)، (29) من هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه ثلاثون 30 يوما ثم تقوم اللجنة بالفصل فيه في مدة أقصاها 15 يوما.

الباب الثالث: المخالفات والعقوبات، قواعد التعامل داخل هيئات النقابة؛

-المخالفات والعقوبات؛

المادة 38: تتمثل المخالفات التي يعاقب عليها بمقتضى هذا النظام الداخلي هي:

اولا - مخالفات من الدرجة الأولى:

- الغياب عن الاجتماعات مرتان متتاليتان بدون مبرر.
- تجاوز السلم التنظيمي.
- التأخر في تبليغ التقارير إلى المعنيين بها.
- عدم احترام الزملاء.

ثانيا - مخالفات من الدرجة الثانية:

- الغياب عن الاجتماعات ثلاث مرات بدون مبرر.
- التأخر في القيام بالواجبات.
- عدم احترام قرارات النقابة وهيئاتها ومسؤولياتها.
- سوء تسيير أموال وممتلكات النقابة.
- تكرار خطأ من الدرجة الأولى.
- عدم تسديد المستحقات المالية.

ثالثا - مخالفات من الدرجة الثالثة:

- استخدام المسؤولية لأغراض شخصية.
- خرق النظام الداخلي والقانون الأساسي للنقابة.
- السلوك المخالف للآداب العامة.

- رفض تنفيذ التعليمات الرسمية.
- إفشاء أسرار النقابة.
- الانتساب إلى منظمة نقابية أخرى.
- تكرار خطأ من الدرجة الثانية.

المادة 39: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى هي من اختصاص الأمين العام. و تتمثل في النقطة 4 و 5 من المادة (27)من القانون الأساسي.

المادة 40: العقوبات المقدرة للمخالفات من الدرجة الثانية و الثالثة هي من اختصاص لجنة الانضباط مع مراعاة اقتراحات الأمين العام. و تتمثل في النقطة 1، 2 و 3 من المادة (27)من القانون الأساسي.

المادة 41: إضافة إلى ما جاء في النقطة 3 من المادة (27)من القانون الأساسي يكون التوقيف المؤقت بـ:

- تجميد العضوية من شهر إلى ثلاثة أشهر (مع الحرمان من حق الترشح خلال هذه المدة).
- التوقيف لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر مع إشعار الهيئات النقابية.
- التوقيف لمدة عامين مع إشعار هيئة النقابة.

-قواعد التعامل داخل هيئات النقابة؛

المادة 42: على الهيئات القيادية في النقابة بالرجوع إلى القاعدة العمالية في القضايا المصيرية.

المادة 43: تتخذ القرارات التالية بالأغلبية المطلقة أو ثلثي (2/3) الأعضاء على الأقل.

- الحل الإرادي و ذلك في مؤتمر استثنائي ينظم لهذا الغرض.
- التنسيق في قضية مصيرية.
- ربط علاقة مع أي منظمة نقابية.
- العدول عن قرارات الشطب و التأديب الصادرة عن لجنة الانضباط.

الباب الرابع: الهيكلة التنظيمية؛

مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى الوطن؛

1 -المؤتمر؛

المادة 44: زيادة على ما جاء في المادة (31) و(32) من القانون الأساسي، يضم المؤتمر:

1. قدماء الأعضاء المنخرطين الذين لهم 25 سنة وأكثر من الانخراط في صفوف النقابة بدون انقطاع.
2. الأمين العام الوطني للعهدة الانتخابية السابقة في حال توفر الشروط القانونية.
3. المنسقين الوطنيين للجهات المنصبون بعد المؤتمر.
4. أعضاء المجلس الوطني السابق.
5. الأمناء العامين للولايات المنصبون بعد المؤتمر.
6. رؤساء التنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع المنصبون بعد المؤتمر

7. المندوبين المنتخبين على مستوى المجالس الولائية بناء على الإحصاء النقابي للعهدة " يحدد حصة كل ولاية من مندوبين وأعضاء مجلس وطني من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر في محضر رسمي وموثق يجسد ما هو موجود في النظام الداخلي للجنة في هذا المجال
8. المتحصلون على وسام الاستحقاق النقابي خلال العهدة النقابية السابقة التي توفر فيهم الشروط القانونية .

المادة 45: ينعقد المؤتمر كل خمس (05) سنوات في دورة عادية، و ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني، أو بطلب من الأمين العام الوطني .

المادة 46 تتمثل مهام وصلاحيات المؤتمر في:

- انتخاب لجنة لتسيير أشغال المؤتمر، مكونة من رئيس، مقررين وعضوين، تنتهي صلاحياتها بانتهاء أشغال المؤتمر.
- المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله.
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي من الأمين العام أو من يكلفه الأمين العام والمصادقة عليهما.
- تنصيب لجنة إثبات العضوية والترشيحات، والمشكّلة من رئيس وأكثر من منظم.
- تعديل القانون الأساسي والمصادقة عليه.
- تسمية الهيئة النقابية.
- اقتراح شعار النقابة.
- تحديد مبلغ الانخراط في النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) .
- تشكيل المجلس الوطني.
- تنصيب اللجان التي يراها ضرورية.
- مناقشة القرارات واللوائح والتوصيات والمصادقة عليهما.
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
- انتخاب الأمين العام الوطني من بين أعضاء المجلس الوطني المنتخب .

2-المجلس الوطني؛

المادة 47: المجلس الوطني هو الهيئة العليا للنقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) على مستوى الوطن بين المؤتمرين الوطنيين، ينعقد كل سنة (01) واحدة في دورة عادية حضوريا، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية حضوريا او عن طريق وسائط التواصل عن بعد بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الأمين العام (للبت في قضايا يراها مصيرية).

المادة 48: تعد الأمانة الوطنية مشروع جدول أعمال المجلس.

تشكيلة المجلس الوطني؛

المادة 49: يتكون المجلس الوطني من:

9- قدماء الأعضاء المنخرطين الذين لهم 25 سنة وأكثر من الانخراط المتواصل في صفوف النقابة بدون انقطاع والمشاركين في المؤتمر الوطني .

10- الأمين العام الوطني للعهدة الانتخابية السابقة في حالة توفر الشروط القانونية.

11- رؤساء التنسيقيات الوطنية المنصبة بعد المؤتمر.

12- المنسقين الوطنيين للجهة المنصبين بعد المؤتمر.

13- الأمناء العامون للولايات المنصبون بعد المؤتمر.

14- من بين المندوبون المنتخبين عن الجمعيات الانتخابية للولايات والمنتخبون كأعضاء للمجلس الوطني في المؤتمر اعتمادا على التطور العددي للمنخرطين (معامل القسمة الوطني) .

15- في حالة كان عدد النساء المشاركات في المؤتمر الوطني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني أقل من 10 ٪ من تعداد المؤتمرين يكتسبن صفة العضوية في المجلس الوطني مباشرة خارج النصاب الخاص بكل ولاية بعد ابدائهن الرغبة في ذلك .

16- في حدود (10) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الأمين العام الوطني المنتخب ، وفق المادة 82 من القانون الأساسي .

المادة 50: يرأس المجلس الوطني الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية.

المادة 51: يتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني من طرف الأمين العام فرديا عن طريق البريد المضمون أو الالكتروني او أي وسيلة اتصال رقمي مع ذكر جدول الأعمال في ظرف 15 يوما قبل انعقاد دورة المجلس.

المادة 52 : تتم مداولات المجلس الوطني بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، و في حالة عدم توفر النصاب يعاد استدعاءه في أجل أقصاه شهر و في حالة عدم توفر النصاب أيضا تفتتح أشغال المجلس بالعدد الحاضر.

مهام وصلاحيات المجلس الوطني؛

المادة 53: تتمثل مهام وصلاحيات المجلس الوطني في:

1- المصادقة على جدول أعمال المجلس.

2- المصادقة على النظام الداخلي لتسيير أشغال المجلس.

3- الاستماع الى التقرير الأدبي والمالي للأمانة الوطنية، مناقشته والمصادقة عليهما.

4- مناقشة ميزانية النقابة الوطنية لعمال التربية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.

5- مناقشة النظام الداخلي للنقابة الوطنية لعمال التربية وتعديله والمصادقة عليه.

6- البت في القضايا المعروضة عليه.

7- إصدار قرارات وتوصيات للتنفيذ.

8- تحديد مبلغ الانخراط في النقابة ومبلغ الاشتراك في التعاونية الاستهلاكية الغير تجارية او ربحية لعمال التربية.
9- مناقشة وإثراء البرنامج المقترح من طرف الأمين العام للنقابة الوطنية والمصادقة عليه.
10- رفع انشغالات ومطالب الأمانات الولائية للهيئات العليا.
11- توجيه وتنشيط الهيئات النقابية القاعدية.
12- مناقشة تقارير الأمانات الولائية واتخاذ القرارات بشأنها وتبادل التجارب الناجحة.
13- إنشاء اللجان التي يراها ضرورية.
14- تنصيب لجنة الانضباط.
15- تجميد مهام الأمين العام من طرف ثلثي (2/3) أعضاء المجلس وتعيين لجنة تسيّر الأمانة الوطنية (في حالة تجميد أعضاء الأمانة الوطنية ككل) وتحضر للمؤتمر الاستثنائي في مدة أقصاها 90 يوما
16- تنصيب اللجان والخلايا التي يراها ضرورية.
17- تحديد مبلغ الاشتراك السنوي لإطارات النقابة.

المادة 54: تنتهي أشغال المجلس لكل دورة بمحضر جلسة يتضمن ما يلي:

- التاريخ والساعة ومكان الاجتماع.
- جدول الأعمال المصادق عليه.
- قائمة الحضور والغيابات مع الملاحظات.
- القرارات و التوصيات المتخذة.

المادة 54: تعتبر قرارات المجلس الوطني إلزامية بعد المداولات والمصادقة عليها، ترسل نسخة من اجتماع المجلس الوطني إلى الامانات الولائية.

3 -الأمانة الوطنية؛

المادة 55: إضافة إلى ما جاء في المادة (40) من القانون الأساسي، تعقد الأمانة الوطنية اجتماعاتها الدورية العادية مرة كل (03) أشهر حضوريا ويمكن أن تجتمع في جلسات استثنائية حضوريا او عن طريق وسائط التواصل عن بعد بناء على طلب الأمين العام الوطني أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء الأمانة الوطنية.

تشكيلة الأمانة الوطنية؛

المادة 56: تتشكل الأمانة الوطنية من الأمين العام الوطني وعشرة (10) أعضاء.

المادة 57: في حالة شغور منصب الأمين العام الوطني يتولى شؤون النقابة مسؤول التنظيم بحسب المادة (83) من القانون الأساسي إلى غاية انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في اجل أقصاه 90 يوما، حيث ينتخب الأمين العام لملأ الشغور.

المادة 57 مكرر: وفي حال رفض الأمين الوطني المكلف بالتنظيم تولى تسيير شؤون النقابة في المرحلة الانتقالية لشغور منصب الأمين العام الوطني يجتمع أعضاء المكتب الوطني لتعيين او انتخاب عضو من الأمانة الوطنية يتولى تسيير شؤون النقابة بصفة امين عام وطني بالنيابة الى غاية انعقاد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني في اجل أقصاه (90) يوم حيث ينتخب الأمين العام الوطني لملأ الشغور.

المادة 57 مكرر 1: : بعد تولي مسؤول التنظيم والتنسيق بناء على المادة 83 أعلاه او عضو المكتب الوطني المنتخب او المعيين بناء على المادة 83 مكرر تسيير شؤون النقابة في المرحلة الانتقالية كأمين عام وطني بالنيابة لسد شغور منصب الأمين العام الوطني تحل الأمانة الوطنية و المكاتب الجهوية تلقائيا وتجمد كل نشاطات التنصيب او التغيير على مستوى امانات المكاتب الولائية او التنسيقيات الوطنية وتنصب وترسم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني الاستثنائي من طرف الأمين العام الوطني بالنيابة بعد فتح الترشح لكل أعضاء المجلس الوطني للترشح في عضوية اللجنة و انتخاب (08) أعضاء يمثلون الاربعة جهات للوطن ويكونون تحت اشراف الأمين العام الوطني بالنيابة .

الأمين العام الوطني؛

المادة 58: ينتخب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية من قبل المجلس الوطني من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية من أعضاء المجلس في دورة المؤتمر. في حالة التساوي في عدد الأصوات المحصل عليها تعطى الأولوية لأقدمهم في النقابة ثم لأكبرهم سنا على الترتيب، إضافة لما جاء في المادة (42) من القانون الأساسي تتمثل صلاحيات الأمين العام الوطني في:

- يعين أعضاء الأمانة الوطنية ويوزع المهام عليهم.
- يرأس دورات المجلس الوطني.
- يسير جلسات الأمانة الوطنية وينسق أعمال أعضائها ويقترح جدول أعمالها.
- يصدر التعليمات، ويتبع القرارات المتخذة.
- ينشط ويسير النقابة على مستوى الوطن.
- ينشط ويتابع ويراقب الهيئات النقابية وينسق فيما بينها.
- يسلط العقوبة التي يراها مناسبة على الأمناء الوطنيين.
- يشرف على الجمعية العامة للأمانات الولائية أو يكلف من ينوبه.
- يجمد نشاط أي ممثل يخل بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الشهرين إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط.
- له صلاحيات الأمر بالصرف.
- يوزع المهام على أعضاء الأمانة الوطنية.

- يفتح أنواع السجلات.
- يستقبل البريد ويوجهه.
- يمثل النقابة الوطنية لعمال التربية لدى جميع الهيئات. أو يكلف من ينوب عنه في ذلك.
- يعيين المنسقين الوطنيين (للرتب والاسلاك) والمكاتب الجهوية للتنسيق.

المادة 59: إضافة لما جاء في المادة (43) من القانون الأساسي أعضاء الأمانة الوطنية المكلفون بالتنسيق هم:

1. الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق.
2. الأمين الوطني المكلف بالكتابة والعلاقات العامة.
3. الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل.
4. الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين النقابي.
5. الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية .
6. الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال و الإشهار.
7. الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية.
8. الأمينة الوطنية المكلفة بالتضامن و شؤون المرأة.
9. الأمين الوطني المكلف بالنشاط الثقافي و الرياضي و الفكري.
10. الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل و الاتفاقيات الجماعية و التشريع.

المادة 60: يتم تعيين أعضاء الأمانة الوطنية من طرف الأمين العام الوطني المنتخب من بين أعضاء المجلس الوطني الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل.

مهام أعضاء الأمانة الوطنية؛

المادة 61: الأمناء الوطنيون هم أعضاء الأمانة الوطنية الذين عينهم الأمين العام، والمذكورون في المادة (59)، والمادة (60) من هذا النظام الداخلي.

الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق

المادة 62: **الأمين الوطني المكلف بالتنظيم و التنسيق**، مهامه معالجة المشاكل التنظيمية، إعداد الهيكل التنظيمي للنقابة، إعداد الخارطة الجغرافية للتقسيم الجهوي، تنفيذ اللوائح التنظيمية، تنصيب الهياكل المحلية للنقابة، مسك البطاقية الوطنية، تنظيم التظاهرات العامة، متابعة العضوية وتنميتها والسهر على الانتشار التنظيمي وتوثيقه، متابعة الإحصاء النقابي، الاشراف على التنسيقيات الوطنية ومتابعتها ، الاشراف على المنسقين الوطنيين للجهة والتنسيق معهم ، رئاسة لجنة الانضباط ، تطبيق برنامج الأمين العام للنقابة، **يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر .**

الأمين الوطني المكلف بالكتابة والعلاقات العامة

المادة63 : الأمين الوطني المكلف بالكتابة والعلاقات العامة، مهامه مسك السجلات الإدارية، تصنيف البريد و المراسلات (ترجمتها و أرشفتها)، تدوين محاضر الاجتماعات، إرسال الاستدعاءات، صياغة القرارات والتوصيات ومتابعة تبليغها، تنظيم أرشيف الأمانة الوطنية، يفتح سجل خاص بالجمعيات العامة للأمانات الولائية يشرف عليه الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق، يسجل فيه أشغال الجمعيات الانتخابية الولائية و المجالس الولائية، يربط علاقات التواصل مع الهيئات و التنظيمات والاتحادات و النقابات الأخرى بما يخدم النقابة الوطنية لعمال التربية، يطور ويعزز العلاقات مع الهيئات الدولية التي تنهج نفس الهدف بما يخدم مصلحة الوطن، يربط جسور تواصل مع عمال التربية من الجالية الجزائرية، يعزز العلاقات التربوية و الثقافية مع القطاعات الأخرى و مع دول العالم، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر

الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل

المادة 64: الأمين الوطني المكلف بالمالية و الوسائل، مهامه رئاسة لجنة المالية و الوسائل، جرد الممتلكات العينية و الكسبية و العقارات، ضبط ميزانية النقابة ومسك المحاسبة، يمضي مع الأمين العام ا لوطني الصكوك باسم النقابة و يسير الشؤون المالية بالتنسيق مع الأمين العام، يعد مشروع الميزانية السنوية للنقابة و يعرضه على الأمين العام، متابعة إدارة المقرات الولائية والبلدية، جرد وإدارة أملاك النقابة، توفير الموارد المالية للنقابة وترشيد الإنفاق، تحصيل الاشتراكات والتبرعات، تجهيز مقرات وأمانات النقابة، متابعة وتدريب القائمين على الإدارة والمالية، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين النقابي

المادة 65: الأمين الوطني المكلف بالتربية و التكوين النقابي ، مهامه رئاسة لجنة التربية و التكوين النقابي، إعداد و تنفيذ المناهج والبرامج التكوينية للنقابة، دراسة و تحليل النصوص المسيرة للتربية في جميع الميادين و عرضها على الأمين العام، جمع القوانين الخاصة بالعمل النقابي و تنظيم أيام دراسية لشرحها بالتنسيق مع مختصين في هذه المجال، تطوير الوسائل والأساليب النقابية،

الإشراف على الجامعات الصيفية من حيث التكوين النقابي ، نشر فكر النقابة ومنهجها

و فتح فضاءات عمل

ومساحات تجديد للنقابة في الوسط التربوي، الاهتمام بالجمعيات والمنظمات، تزويد

المكتب بكل القوانين المتعلقة بمجال التربية و التكوين النقابي ، تمثيل النقابة

في الملتقيات التربوية و النقابية بتكليف من الأمين العام ، وضع خطط التدريب القيادي والتنمية الذاتية لإطارات النقابة وتطوير أساليب عمل هياكلها ومؤسساتها، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية

المادة 66: الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية، من مهامه نشر التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي، يسعى لرفع المستوى الاجتماعي وتحسين ظروف العمل لعمال القطاع، تسيير التعاونية الاستهلاكية الغير تجارية و الغير ربحية ، إعطاء الترخيص لفتح التعاونيات الغير تجارية وغير ربحية ، ازدهار الحياة الاجتماعية للعامل، يبرم اتفاقيات مع الممولين و المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي لإثراء التعاضديات و التعاونية الاستهلاكية الغير تجارية وغير الربحية ، ينصب التعاضديات والتعاونيات الاستهلاكية الغير تجارية وغير الربحية لعمال التربية ويزودها بالقوانين، يضع استراتيجية لتنظيم الرحلات و المخيمات، و يكلف بملف الخدمات الاجتماعية ، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر .

الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال

المادة 67: الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال، رسم إستراتيجية إعلامية للتعريف بالنقابة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام، متابعة القضايا الإعلامية داخل النقابة وخارجها، الإشراف على التكوين الإعلامي داخل النقابة، التغطية الإعلامية لنشاطات النقابة، تحرير البيانات و إعداد وتوزيع النشرات الخاصة بالنقابة التنسيق والتعاون مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، استثمار وسائل الاتصال الحديثة في تطوير الأداء الإعلامي، جمع المعلومات ومتابعة المستجدات المحلية والدولية، الدعاية والإشهار و نشر و إصدار نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ونشرات لها علاقة بهدف النقابة، يضع أرشيفا لنشاطاته، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر .

الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية

المادة 68: الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية من مهامه إحصاء كل النزاعات المهنية والاجتماعية ويتكفل بها ويتابعها لدى الجهات المعنية، التنسيق مع مكتب مفتشية العمل بتكليف رسمي من الأمين العام، تأطير مختلف النزاعات الجماعية والوصول إلى تسويتها بالطرق الودية والحوار، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

الأمينة الوطنية المكلفة بالتضامن وشؤون المرأة

المادة 69: الأمينة الوطنية المكلفة بالتضامن وشؤون المرأة، مهامها تعريف المرأة بمنهج النقابة وأهدافها، متابعة وتفعيل وترقية العمل النسوي، البحث والدراسة في قضايا المرأة العاملة بقطاع التربية، تكوين وتأهيل القيادات النسوية، توعية المرأة بحقوقها ومكانتها في المجتمع، رصد ومتابعة الأفكار والمشاريع التي تستهدف المرأة، المساهمة في رعاية الطفولة وتكوينها باستحداث دور حضانة، تعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر .

الأمين الوطني المكلف بالنشاط الثقافي والرياضي والفكري

المادة 70: الأمين الوطني المكلف بالنشاط الثقافي والرياضي والفكري، مهامه التنسيق مع مختلف الهيئات لغرض المنافسات المختلفة، إعداد رزنامة الدورات الرياضية، الإشراف عليها، يعد تقريرا إحياء المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، السعي للانخراط في الرياضة والعمل بتكليف رسمي من الأمين العام، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل والتشريع

المادة 71: الأمين الوطني المكلف بعلاقات العمل والتشريع، مهامه يكلف بدراسة وتحضير الاقتراحات التي تخص التعديل أو إعادة النظر في النصوص ذات الصلة بتشريع العمل وتعميم ذلك على كافة الهيئات.

- يشجع وينظم مختلف أشكال التشاور مع الهيئات النقابية الأفقية والعمودية فيما يتعلق بتقييم وإثراء القوانين.
- يتولى متابعة وربط الصلة بالهيئات التشريعية بهدف تحقيق التعديلات على القوانين الاجتماعية.
- يبادر بجمع المعلومات التي تتعلق بالوضع القانوني للعمال في مختلف المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية من أجل ضمان:
- الحماية القانونية والاجتماعية للعمال.
- حماية اجتماعية وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي.
- تطوير طب العمل وترقية الحماية الصحية للعمال.
- ربط علاقات دائمة ومتينة مع كافة المؤسسات والهيئات ذات الطابع التشريعي والقانوني وترقية التفاوض المحتمل، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

4-المنسقون الوطنيون للرتب والاسلاك

المادة 72: يتم تعيين المنسق الوطني للرتبة والسلك من طرف الأمين العام الوطني بناء على المادة (42) من القانون الأساسي من بين أعضاء المجلس الوطني الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل وهو من يشكل مكتبه الوطني للتنسيقية بالتشاور والتنسيق مع الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق ويعرضه على الأمين العام الوطني للمصادقة عليه، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

5-المنسقون الجهويون لمكاتب الامانات الجهوية

المادة 73: يتم تعيين المنسق الوطني للجهة من طرف الأمين العام الوطني بناء على المادة (42) من القانون الأساسي ويحرص على تمثيل الأمين العام الوطني على المستوى الجهوي.

- تنصيب الأمانات الولائية للجهة،
- تطبيق قرارات المجلس الوطني في كل الميادين.

- العمل على توجيه، تنشيط وتدعيم ومراقبة نشاطات كل الأمانات الولائية التابعة لهم إقليميا.
- السهر على التسيير الحسن والاستعمال العقلاني للموارد المالية والمادية للنقابة على المستوى الجهوي
- تنشيط النقابة جهويا (ملتقيات، أيام تكوينية).
- تنشيط الأمانات الولائية والتنسيق فيما بينهم.
- تبليغ نشاطات النقابة للهيئات العليا.
- السهر على تطبيق قرارات الأمانة الوطنية والمجلس الوطني على مستوى الجهة.
- العمل على تفعيل النشاط الإعلامي، التنظيمي والتكويني على المستوى الجهوي متابعة مختلف المشاكل الجهوية والعمل على حلها، يعد تقريرا يقدمه للأمين العام كل (03) أشهر.

المادة 73مكرر: يتكون مكتب الأمانة الجهوية للتنسيق من منسق جهوي وعضوان " عضو بصفته مكلف بالتنظيم والتنسيق والتكوين وعضو مكلف بالإعلام ويمكن إضافة عضوين آخرين عند الضرورة "

مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى الولاية؛

1-الجمعية العامة الانتخابية للولاية؛

المادة 74: إضافة إلى ما جاء في المادة (48) من القانون الأساسي، تضم الجمعية العامة الانتخابية للولاية أعضاء المجلس الولائي السابق، أعضاء الأمانة الولائية السابقة والأمناء العامين للبلديات والأمناء المحليين للتنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع، والمندوبين المنتخبين من المجالس البلدية.

المادة 75: يشرف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية على رئاسة الجمعية العامة الانتخابية للولاية أو يكلف رسميا من ينوبه من الأمناء الوطنيين.

المادة 76: يدون رئيس الجمعية العامة الانتخابية للولاية أشغال الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات العامة الانتخابية للولاية الموجود على مستوى الأمانة الوطنية.

مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للولاية؛

المادة 77: تتمثل مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للولاية في:

- انتخاب لجنة لتسيير أشغال الجمعية العامة الانتخابية للولاية، مكونة من مقررين وعضوين. تنتهي صلاحياتها بانتهاء أشغال الجمعية.
- المصادقة على نظامها الداخلي وجدول أعمالها.
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي من الأمين العام للولاية أو من يكلفه الأمين العام والمصادقة عليهما.
- تنصيب لجنة إثبات العضوية والترشيحات، والمشكلة من رئيس وأكثر من منظم.

- تشكيل المجلس الولائي مع مراعاة نسبة المنخرطين في كل بلدية.
- انتخاب أعضاء المجلس الولائي.
- انتخاب الأمين العام للولاية.

2-المجلس الولائي؛

المادة 78: إضافة إلى ما جاء في المادة (49) من القانون الأساسي ينعقد المجلس الولائي مرة كل سنة (01) واحدة في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي(2/3) أعضاء المجلس الولائي أو بطلب يقدمه الأمين العام للولاية إلى الأمانة الوطنية (أو بطلب من الأمانة الوطنية للبت في قضايا يراها مصيرية).

تشكيلة المجلس الولائي؛

المادة 79: يتكون المجلس الولائي من (25) إلى (100) عضو هم:

- أعضاء الأمانة الولائية.
- الأمناء العامون للبلديات.
- أعضاء المجلس الوطني المنتهية عهدتهم.
- المندوبون المنتخبون عن الأمانات البلدية حسب التمثيل لكل بلدية.

المادة 80: يجتمع المجلس الولائي وبقرار من الأمانة الوطنية وفق الشروط التالية:

- استقالة الأمين العام الولائي.
- في تجميد مهام الأمين العام الولائي.
- في حالة الشغور الكلي.
- في إحدى حالات فقدان العضوية.

مهام وصلاحيات المجلس الولائي؛

المادة 81: تتمثل مهام وصلاحيات المجلس الولائي في:

1. الاستماع الى التقرير الأدبي والمالي للأمانة الولائية والمصادقة عليهما.
2. رفع انشغالات ومطالب الأمانات البلدية والولائية للهيئات العليا.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرارات وتعليمات الهيئات العليا للنقابة.
4. مراقبة ومتابعة تسيير النقابة على مستوى الولاية ومساعدتها عند التعثر.
5. مناقشة ميزانية الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.
6. إصدار قرارات وتوصيات للتنفيذ.
7. مناقشة تقارير الأمانات البلدية واتخاذ القرارات بشأنها وتبادل التجارب الناجحة.
8. الاستماع إلى تقارير الأمناء الولائيون.

9. تنصيب اللجان والخلايا التي يراها ضرورية.
10. تنصيب التنسيقيات المحلية والمستمدة من التنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع.
11. تجميد مهام الأمين العام للولاية وتعيين لجنة تسيّر الأمانة الولائية (في حالة تجميد أعضاء الأمانة الولائية ككل) وتحضر الجمعية العامة الانتخابية في مدة أقصاها 60 يوم.

3-الأمانة الولائية؛

المادة 82: إضافة إلى ما جاء في المادة (51) من القانون الأساسي، تعقد الأمانة الولائية اجتماعاتها الدورية العادية مرة كل ثلاثة (03) أشهر ويمكن أن تجتمع في جلسات استثنائية بناء على طلب الأمين العام الوطني أو الولائي أو بطلب من ثلثي (2/3) الأمانة الولائية.

تشكيلة الأمانة الولائية؛

المادة 83: تتشكل الأمانة الولائية من الأمين العام للولاية و 08 أعضاء يقترحهم الأمين العام للولاية .

1. الأمين الولائي المكلف بالتنظيم والتنسيق.
2. الأمين الولائي المكلف بالكتابة والعلاقات العامة.
3. الأمين الولائي المكلف بالمالية والوسائل.
4. الأمين الولائي المكلف بالتربية والتكوين النقابي.
5. الأمين الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية.
6. الأمين الولائي المكلف بالإعلام والاتصال والإشهار.
7. الأمين الولائي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية.
8. الأمينة الولائية المكلفة بالتضامن وشؤون المرأة.

المادة 84: يتم اقتراح أعضاء الأمانة الولائية من طرف الأمين العام الولائي من بين أعضاء المجلس الولائي الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل ويعرضهم على الأمين العام الوطني لتنصيبهم ويستمدون مهامهم وصلاحياتهم من مهام وصلاحيات الأمناء العامون الوطنيون وفق المواد (62) ،(63)، (64)، (65)، (66)، (67)، (68)، (69) من هدا القانون الداخلي .

مهام وصلاحيات الأمين العام للولاية؛

المادة 85: الأمين العام للولاية مسؤول أمام المجلس الولائي، يُنتخب من المجلس الولائي في الجمعية العامة الانتخابية للولاية، يَقترح على الأمين العام الوطني أعضاء أمانته الولائية في ظرف خمسة عشر (15) يوما التي تلي الجمعية العامة الانتخابية للولاية كحد أقصى بعد انتخابه، يستقبل الرد بالقبول أو بالتحفظ من الأمين العام أو من يفوضه الأمين العام في خلال خمسة (05) أيام كحد أقصى. يستمد

الأمين العام للولاية صلاحياته من صلاحيات الأمين العام الوطني، يعد تقريرا خلال ثلاث (03) أشهر يقدمه للأمين العام الوطني .

مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى البلدية؛

1-الجمعية العامة الانتخابية للبلدية؛

المادة 86: تضم الجمعية العامة الانتخابية للبلدية:

تضم الجمعية العامة الانتخابية للبلدية أعضاء المجلس البلدي السابق، أعضاء الأمانة البلدية السابقة وجميع امناء الفروع النقابية للمؤسسات التربوية التابعة للبلدية والامناء المحليين البلديين للتنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع.

المادة 87: تنعقد الجمعية العامة الانتخابية كل 05 سنوات في دورة انتخابية.

المادة 88: يشرف الأمين العام للولاية على رئاسة الجمعية العامة الانتخابية للبلدية أو يكلف رسميا من ينوبه من الأمناء الولائيين.

المادة 89: يدون رئيس الجمعية العامة المذكور في المادة (88) من هذا النظام الداخلي أشغال الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات العامة للبلديات الموجود على مستوى الأمانة الولائية.

مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للبلدية؛

المادة 90: تتمثل مهام وصلاحيات الجمعية العامة الانتخابية للبلدية في:

- انتخاب لجنة لتسيير أشغال الجمعية العامة الانتخابية للبلدية، مكونة من مقررين وعضوين. تنتهي صلاحياتها بانتهاء أشغال الجمعية.
- المصادقة على نظامها الداخلي وجدول أعمالها.
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي من الأمين العام للبلدية أو من يكلفه الأمين العام والمصادقة عليهما.
- تنصيب لجنة إثبات العضوية والترشحات، والمشكلة من رئيس وأكثر من نظم.
- تشكيل المجلس البلدي مع مراعاة نسبة المنخرطين في كل فرع قابي
- انتخاب أعضاء المجلس البلدي
- انتخاب الأمين العام البلدي

2-المجلس البلدي؛

المادة 91: ينعقد المجلس البلدي مرة كل سنة (01) واحدة في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس البلدي أو بطلب من الامين العام الولائي

تشكيلة المجلس البلدي؛

المادة 92: يتكون المجلس البلدي من 20 إلى 50 عضو هم:

- أعضاء الأمانة البلدية.
- أمناء الفروع النقابية.
- المندوبون المنتخبون عن الفروع النقابية حسب التمثيل لكل فرع نقابي.

المادة 93: يجتمع المجلس البلدي وبقرار من الأمانة الولائية وفق الشروط التالية:

- استقالة الأمين العام البلدي.
- في تجميد مهام الأمين العام البلدي
- في حالة الشغور الكلي.
- في إحدى حالات فقدان العضوية.

مهام وصلاحيات المجلس البلدي؛

المادة 94: تتمثل مهام وصلاحيات المجلس البلدي في:

01 الاستماع الى التقرير الأدبي و المالي للأمانة البلدية و المصادقة عليهما.

02. رفع انشغالات ومطالب الأمانات البلدية للهيئات العليا في النقابة حسب السلم التنظيمي.

03 .اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرارات و تعليمات الهيئات العليا للنقابة.

04 .مراقبة و متابعة تسيير النقابة على مستوى البلدية و مساعدتها عند التعثر.

05 .مناقشة ميزانية الأمانة البلدية للنقابة الوطنية لعمال التربية و المصادقة عليها و مراقبة تنفيذها.

06. إصدار قرارات و توصيات للتنفيذ.

07. مناقشة تقارير الفروع النقابية و اتخاذ القرارات بشأنها و تبادل التجارب الناجحة.

08. الاستماع إلى تقارير الأمناء البلديين

09. تنصيب اللجان والخلايا التي يراها ضرورية.

10. تنصيب التنسيقيات المحلية و المستمدة من التنسيقيات الوطنية الممثلة لفئات القطاع.

11. تجميد مهام الأمين العام البلدي وتعيين لجنة تسيّر الأمانة البلدية (في حالة تجميد مهام أعضاء الأمانة البلدية ككل) وتحضر الجمعية العامة الانتخابية في مدة أقصاها 60 يوم.

4 -الأمانة البلدية؛

المادة 95 : إضافة إلى ما جاء في المادة (58) من القانون الأساسي، تعقد الأمانة البلدية اجتماعاتها الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل و يمكن أن تجتمع في جلسات استثنائية بناء على طلب الأمين العام الولائي

أو بطلب من ثلثي (2/3) الأمانة البلدية

تشكيلة الأمانة البلدية؛

المادة 96: تتشكل الأمانة البلدية من الأمين العام البلدي ومن 4 الي 6 أعضاء، مكلفون بمهام التنسيق وأعضاء مكلفون بالتنظيم يعينهم الأمين العام البلدي مسؤولين على الفروع النقابية بحسب خصوصية كل بلدية، تستمد صلاحياتهم من صلاحيات الأمناء الولائيين.

المادة 97: تتشكل الأمانة البلدية من:

الأمين العام للبلدية.

1. الأمين البلدي المكلف بالتنظيم و التنسيق.
2. الأمين البلدي المكلف بالمالية و الوسائل.
3. الأمين البلدي المكلف بالتربية والتكوين النقابي.
4. الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية.
5. الأمين البلدي المكلف بالإعلام والاتصال والاشهار.
6. الأمين البلدي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية.

مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية؛

المادة 98: الأمين العام للبلدية مسؤول أمام المجلس للبلدية، يُنتخب من الجمعية العامة للبلدية في دورتها الانتخابية، يقترح أعضاءه على الأمين العام للولاية في ظرف خمسة عشر (15) يوما التي تلي الدورة الانتخابية للجمعية العامة للبلدية، كحد أقصى بعد انتخابه، يستقبل الرد بالقبول أم بالتحفظ من الأمين العام للولاية أو من يفوضه الأمين العام للولاية في خلال خمسة (05) أيام

كحد أقصى، يستمد الأمين العام للبلدية صلاحياته من صلاحيات الأمين العام للولاية.

المادة 99: زيادة على ما تنص عليه المادة (96) في هذا النظام الداخلي من مهام الأمين العام للبلدية أيضا:

- تنشيط مكاتب فروع المؤسسات والتنسيق فيما بينها.
- يعد الأمين العام للبلدية تقريرا كل ثلاثة (03) أشهر يقدمه للأمانة الولائية.
- تمثيل النقابة الوطنية لعمال التربية لدى جميع الهيئات على مستوى إقليمه. أو تكليف من ينوب عنه في ذلك.

مهام الأمين البلدي المكلف بالتنظيم والتنسيق؛

المادة 100: الأمين البلدي المكلف بالتنظيم والتنسيق هو نائب للأمين العام للبلدية، يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالتنظيم والتنسيق ، يعد تقريرا كل (03) أشهر يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام الأمين البلدي المكلف بالمالية والوسائل؛

المادة 101: الأمين البلدي المكلف بالمالية والوسائل، يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالمالية والوسائل. يمكن أن تضاف له مهمة الشؤون الاجتماعية إذا كان عدد أعضاء الأمانة البلدية أقل من سبعة (07) أعضاء، يعد تقريرا كل (03) أشهر يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية؛

المادة 102: الأمين البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية، يعد تقريرا كل (03) أشهر يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام الأمين البلدي المكلف بالإعلام والاتصال والاشهار؛

المادة 103: الأمين البلدي المكلف بالإعلام والاتصال والاشهار يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالإعلام والاتصال والاشهار، يعد تقريرا كل (03) أشهر يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام الأمين البلدي المكلف بالتربية والتكوين النقابي؛

المادة 104: الأمين البلدي المكلف بالتربية والتكوين يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالتربية والتكوين، يمكن أن تضاف له مهمة المنازعات والشؤون القانونية إذا كان عدد أعضاء الأمانة البلدية سبعة (07) أعضاء، يعد تقريرا كل (03) أشهر يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام الأمين البلدي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية؛

المادة 105: الأمين البلدي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية يستمد صلاحياته من صلاحيات الأمين الولائي المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية، يعد تقريرا شهريا يقدمه للأمين العام للبلدية.

مهام وصلاحيات هيئات النقابة على مستوى المؤسسة؛

1 -الجمعية العامة للمؤسسة؛

المادة 106: تضم الجمعية العامة للمؤسسة جميع منخرطي النقابة على مستوى المؤسسة، إذ تعتبر القاعدة الأساسية للنقابة ومصدر قوتها ومنبع قراراتها و مواقفها.

المادة 107: تعقد الجمعية العامة للمؤسسة تحت إشراف أمين بلدي مكلف رسميا من أمينه العام مرة كل خمسة 05سنوات في دورة عادية أو بطلب من ثلثي (2/3)

المنخرطين أو بطلب من الهيئات العليا.

المادة 108: تتمثل مهام وصلاحيات الجمعية العامة للمؤسسة في:

- انتخاب امين الفرع النقابي للمؤسسة.
- مناقشة الاقتراحات والانشغالات والمطالب.
- اتخاذ القرارات الجماعية بشأن القضايا المصيرية. لاسيما المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من القانون 02/90 المؤرخ في06 فبراير سنة 1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم.
- متابعة ومراقبة أعمال أمانة الفرع النقابي للمؤسسة.

-أمانة الفرع النقابي للمؤسسة؛

تشكيلة أمانة الفرع النقابي للمؤسسة

المادة 109: إضافة إلى ما جاء في المادة (59) والمادة (60) من القانون الأساسي، تتكون أمانة الفرع النقابي للمؤسسة من 02 أعضاء يعينهم أمين الفرع النقابي المنتخب من طرف الجمعية العامة للمؤسسة، إذا كان عددها أي الجمعية العامة لا يتعدى 15 عضو، ويتكون من 04 أعضاء يعينهم أمين الفرع النقابي للمؤسسة من طرف الجمعية العامة، إذا كان عددها أي الجمعية العامة 16 عضو فما فوق.

المادة 110: تجتمع أمانة الفرع النقابي للمؤسسة مرة واحدة كل (03) أشهر في دورة عادية، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه، أو بطلب من الأمين العام للفرع أو بطلب من الهيئة العليا بحسب التنظيم.

المادة 111: إضافة إلى ما جاء في المادة (61) من القانون الأساسي، تدون اجتماعات الفرع النقابي في سجلا خاصا مرقما ومؤشرا فيه عدد المنخرطين وأرقام بطاقات انخراطهم وتاريخ الانخراط، يدون فيه أيضا نشاط الجلسة، الحاضرون و الغائبون و عدد المنخرطين، و كذلك جدول الأعمال و المداولات و الإجراءات المتخذة.

المادة 112 تتمثل مهام وصلاحيات أمانة الفرع النقابي للمؤسسة في:

- تسجيل اقتراحات وانشغالات ومطالب المنخرطين وتبليغها للهيئة العليا.
- عقد اجتماعات دورية مع مدير المؤسسة لأجل مساعدته في ازدهار المؤسسة والاشتراك معه في حل مشاكل المنخرطين مع تدوين الجلسة في سجل العلاقات النقابية المفتوح على مستوى المدير.
- تبليغ قرارات وتوصيات الهيئة العليا للقاعدة.
- توزيع بطاقات الانخراط و جمع الاشتراكات السنوية و إيصالها إلى الهيئة العليا مع مراعاة أحكام المادة (120) من هذا النظام الداخلي.

الأمين العام للفرع النقابي؛

المادة 113: يُنتخب الأمين العام للفرع النقابي من طرف الجمعية العامة للمؤسسة في حالة التساوي في عدد الأصوات المحصل عليها تعطى الأولوية لأقدمهم في النقابة ثم لأكبرهم سنا على الترتيب.

المادة 114: تتشكل امانة الفرع النقابي من :

الأمين العام للفرع النقابي

1- امين الفرع المكلف بالتنظيم والتنسيق.
2- امين الفرع المكلف بالمالية والوسائل.
3- امين الفرع المكلف بالتربية والتكوين النقابي.
4- امين الفرع المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الباب الخامس: اللجان المختصة؛

المادة 115: تضم النقابة الوطنية لعمال التربية بالإضافة للجنة الانضباط المذكورة سابقا في المادة (25) من القانون الأساسي والمادة (24) أيضا من النظام الداخلي اللجان المتخصصة الآتية:

- لجنة دراسة القوانين والمناشير والمراسيم.
- لجنة الإعلام و المعلوماتية.
- لجنة التنظيم.
- لجنة الخدمات الاجتماعية والنشاطات الثقافية والرياضية.
- لجنة الشؤون القانونية والمنازعات.

المادة 116: تشكل كل لجنة من خمسة (05) إلى ثمانية (08) أعضاء من بين أعضاء المجلس الوطني يرأس كل لجنة عضو من المجلس الوطني يعينه الأمين العام الوطني للنقابة، مهامها إعداد برنامج يساعد الأمانة الوطنية في نشاطها كلا بحسب اختصاصها.

المادة 117: يمكن إنشاء لجنة أو لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب السادس: الأحكام المالية؛

المادة 118: تتشكل الموارد المالية للنقابة من:

- حاصل الانخراطات السنوية
- حاصل الاشتراكات السنوية لإطارات النقابة والمحددة من المجلس الوطني
- الاعتمادات المحتملة.
- الإعانات والتبرعات المحتملة.
- حاصل النشاطات المحتملة في جميع المجالات القانونية.

المادة 119: لا يمكن جمع التبرعات إلا بعد موافقة الهيئة العليا المباشرة.

المادة 120: تدفع موارد النقابة المالية وجوبا الى حساب بنكي أو بريدي.

كل السحوبات من الحساب تتم عن طريق صك ممضي بالاشتراك بين الأمين العام والمكلف بالإدارة والمالية والوسائل.

المادة 121: يراقب المجلس الوطني ميزانية النقابة ويصادق عليها .

المادة 122: الاشتراكات السنوية للانخراط محددة بمئة دينارا (100) دج سنويا.

المادة 123: حقوق الاشتراكات في التعاونية الاستهلاكية لعمال التربية محددة بخمسمائة دينار500 دج سنويا

المادة 124: يستفيد العمال المهنيون والمتقاعدون من التربية من بطاقة الاشتراك في التعاونية الاستهلاكية لعمال التربية بنصف المبلغ.

المادة 125: التعويضات المالية لا تتم إلا بناء على تكليف بمهمة رسمية مرفقة ببيانات ثبوتية.

المادة 126: الاشتراكات السنوية للمنخرطين توزع على النحو التالي:

- 50 ٪ للأمانة الوطنية.
- 50 ٪ للأمانة الولائية.

المادة 127: دفاتر الحسابات التابعة للهيئة تكون بحوزة أمين المال وتكون مرقمة ومؤشرة.

المادة 128: تحول 50 ٪ من فوائد حاصل النشاطات الثقافية والاجتماعية من الأمانة الولائية الى الأمانة الوطنية.

المادة 129: في حالة اختلاس أو تحويل للموارد المالية للنقابة يتعين على الهيئة العليا مباشرة أن:

- تتخذ إجراءات تحفظية ضدّ المتهم وهذا في انتظار استنتاجات تحقيق معمق يجب إسناده إجباريا إلى لجنة المراقبة المالية بمساعدة خبير مالي عند الاقتضاء.
- أن تطبق العقوبات اللازمة في هذا المجال دون المساس بحق المتابعة القضائية اللاحقة.
- غير أن كل إجراء يقضي بالمتابعة القضائية سوف يظل من اختصاص الأمانة الولائية بالنسبة للهيئات القاعدية بعد موافقة الأمانة الوطنية ومن اختصاص الأمانة الوطنية بالنسبة للأمانات الولائية وأعضاء الأمانة الوطنية

المادة 130: يراعى في إعداد الميزانية السنوية نفقات تسيير الأمانة الوطنية والإعانات التي قد تمنح للهيئات التي هي في حاجة إلى الإمكانيات.

المادة 131: تصفى الحسابات قبل 31 ديسمبر من كل سنة مدنية ويمكن استثناء تمديد ذلك الى نهاية فبراير من السنة التي تتبع نهاية السنة الموالية بترخيص رسمي من طرف الأمين العام الوطني باقتراح من الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل.

الباب السابع: الاستحقاق والمكافأة:

المادة 132: يكرّم المناضل النقابي بوسام الاستحقاق النقابي وشهادة تحمل شعار النقابة تطبيقا لبنود وتدابير القانون الأساسي وتثمينا له لاتصافه بـ:

- تقديم خدمات للنقابة الوطنية لعمال التربية.
- احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

- التحلي بالسلوك والسيرة المثلى المنسجمة مع مبادئ النقابة.
- قدرته على جلب منخرطين في صفوف النقابة.
- قدرته على التأثير الإيجابي في أوساط العمال وفي إطار الهيئات والهياكل النقابية.

المادة 133: يسلم هذا الوسام مع الشهادة في إطار المناسبات الخاصة بالنقابة والمناسبات الوطنية والدولية من طرف الأمين العام الوطني للنقابة .

المادة 134: تحدّد المقاييس وكيفيات منحها وتسليمها من طرف الأمين العام الوطني بواسطة تعليمة.

الباب الثامن: أحكام عامة؛

المادة 135: تنتهي مهام أعضاء هيئات النقابة بـ:

- انتهاء الفترة الانتخابية.
- التقاعد
- فقدان الجنسية الجزائرية
- الاستقالة.
- الإقالة.
- التغيب عن الاجتماعات الرسمية ثلاث مرات متتالية دون مبرر.
- تغيير المهنة.
- مرض مزمن.
- إقامة طويلة خارج الوطن
- اخذ صفة التعين او تسريح العمال
- الجمع بين عهدة عضو في الهيئة القيادية للنقابة وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي.
- ممارسة نشاطات سياسية او عدم الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندة الاحزاب السياسية والشخصيات السياسية.

المادة 136: تتخذ الأمانة الوطنية قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة التساوي يكون صوت الأمين العام مرجحا.

المادة 137: تتخذ القرارات المصيرية داخل هياكل النقابة بثلثي الأعضاء (2/3) على ضوء اقتراحات القاعدة.

المادة 138: كل عضو في الأمانة الوطنية يمثل النقابة على مستوى الوطن بعد التكليف من الأمين العام الوطني.

المادة 139: يمكن للأمين العام الوطني ان يقوم بتعيين إطارات نقابية في المجلس الوطني من الشباب والنساء المنخرطين في النقابة كأعضاء دائمين في حدود (10) أعضاء كحد اقصى؛

المادة 140: من أجل ضمان استمرارية وفعالية الهيئات التنفيذية للنقابة الوطنية لعمال التربية يجب إجراء تقييم دوري للهيئات التنفيذية من الفرع النقابي إلى الأمانة الوطنية جماعيا وفرديا.

المادة 141: يمكن للهيئات المشرفة أن تدرس طعن أي شخص يكون قد استقال أو كان منتميا لنقابات أخرى قصد منح فرصة الانخراط لهذا الأخير شريطة أن يكون قد أثبت نيته في العمل والالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية لعمال التربية، يوضح هذا الأمر بواسطة تعليمة نظامية.

المادة 142: تطبيقا للقانون الأساسي المتضمن منع الجمع بين المهام التنفيذية.

- يمنع الجمع بين مسؤوليتين في إطار مختلف الهياكل والهيئات النقابية.
- يمنع الجمع بين مسؤولية نقابية ومسؤولية إدارية تخول سلطة التوظيف والتسريح أو العقاب.
- يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة القيادة للنقابة و ممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي
- في جميع الحالات لا يمكن للازدواجية المسموح بها أن تؤثر أو تعرقل ممارسة المسؤولية النقابية.

المادة 143: إن كل هيئة انتهت مدة وكالتها ولم تعقد جمعيتها العامة الانتخابية تعتبر مُحلة، بعد اثني عشرة (12) شهرا من مدة انتهاء عهدتها، وتحل محلها لجنة مؤقتة تعين من طرف الأمين العام الوطني بعد اقتراح من مسؤول التنظيم والتنسيق للأمانة الوطنية تكلف بتحضير الجمعية العامة الانتخابية.

المادة 144: الموقع الرسمي للنقابة على موقع الويب و الخلية الوطنية للإعلام والتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي هما الصفحتان الرسميتان الناطقتان رسميا باسم الأمانة الوطنية وهما تحت اشراف الأمين العام الوطني او بمن يكلفه الأمين العام الوطني من بين أعضاء المجلس، كما يمكن الاستعانة بالقدرات الإعلامية للنقابة للمناضلين المنخرطين عبر ربوع الوطن.

المادة 145 : يحدث المجلس الوطني تقسيما جهويا للولايات.

المادة 146 : يمكن تقسيم كل جهة رئيسية الى جهة فرعية بناء على اقتراح من طرف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق للأمين العام الوطني.

المادة 147 : يكلف المنسقون الجهويين لمكاتب الامانات الجهوية بناء على المادة (73) من النظام الداخلي والمادة (42) من القانون الأساسي.

المادة 148: المدة القانونية للعهدة النقابية لهيئات القيادة في النقابة الوطنية لعمال التربية عبر كل هياكلها محددة بخمس (05) سنوات في الظروف العادية، على ان تنظم الانتخابات قبل انتهاء العهدة المحددة خلال 03 أشهر الأخيرة للعهدة.

المادة 149: الهيئات القيادية للنقابة بصفة:

- الهيئة الوطنية ممثلة في الأمين العام الوطني المنتخب.
- الهيئة ولائية ممثلة في الأمين العام الولائي المنتخب.
- الهيئة البلدية ممثلة في الأمين العام البلدي المنتخب.

- هيئة الفرع النقابي ممثلة في الأمين العام الفرع النقابي لمؤسسة المنتخب .

تسمح لأصحابها بتقلد المسؤولية لعهدتين انتخابيتين متتاليتين او منفصلتين خلال مسارهم النقابي .

المادة 150: يمكن للامين العام الوطني للنقابة ان يعين مستشارين له من بين أعضاء المجلس الوطني يلكلفهم بمهام داخل النقابة .

المادة 151: يمكن ان يستدعي الأمين العام الوطني مستشاريه لحضور اجتماع الأمانة الوطنية بحسب جدول أعمال الاجتماع .

المادة 152: يتعين على مكتب الأمانة الوطنية بالتنسيق مع مكاتب الامانات الولائية ان يرسل كل 03 ثلاث سنوات عبر المنصة الاليكترونية المباشرة والمسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيلية النقابة لاسيما :

- رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل منخرط،
- ورقم التعريف الوطني (NIN)
- ورقم بطاقة الانخراط
- وتاريخ انخراطه
- وكذا مبلغ اشتراكاته،

المادة 153 تكتتب النقابة الوطنية لعمال التربية تأمينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية، على ان تسلم نسخة من التأمين المكتتب الى السلطة الإدارية المختصة (وزارة العمل) بعد 30 ثلاثين يوم عمل على الأكثر

المادة 154: يعدّ هذا النظام مطابقا للقانون الأساسي والورقة التوجيهية وميثاق اخلاقيات العمل النقابي للنقابة الذي صادق عليهم المؤتمر السادس الاستثنائي للنقابة الوطنية لعمال التربية.

المادة 155: لا يتم تعديل النظام الداخلي الا من طرف المجلس الوطني

تمت المصادقة على تعديل النظام الداخلي للنقابة في الدورة 42 الاستثنائية للمجلس الوطني يومي 05 جويلية 2026 عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ، وفقا للقانون 23/02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ..